

**SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO
ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DO PAUDALHO
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS - 2024**

**Conteudistas: TEN CEL QOPM CHARLTON WILTON VASCONCELOS DE
ARAÚJO E CAP QOPM IGOR DE LIMA AGRA**

USO DIFERENCIADO DA FORÇA



**Recife – PE
2024**

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO.....	04
CONCEITOS.....	06
Força.....	06
Níveis do Uso da Força.....	06
Uso Diferenciado da Força.....	06
Direitos Humanos e Uso da Força por partedas Polícias.....	07
Ética e Legalidade.....	07
 LEGISLAÇÃOINTERNACIONAL.....	 09
CCEAL.....	09
PBUFAF.....	10
 LEGISLAÇÃO NACIONAL.....	 20
Código Penal.....	20
Código de Processo Penal.....	20
Código de Processo Penal Militar.....	21
Portaria Interministerial 4.226/2010.....	21
Lei nº13.060/2014.....	31
Decreto 22.114/2000.....	32
 MODELOS DE USO DIFERENCIADODAFORÇA.....	 34
Modelo FLETC.....	34
Modelo Giliespie.....	35
Modelo Remsberg.....	36
Modelo Canadense.....	37
Modelo de Nashville.....	38
Modelo Phoenix.....	39
Análise Comparativa dos Modelos Apresentados.....	39
Modelo de Uso da Força Utilizado pelas Polícias Brasileiras.....	41

PRINCÍPIOS ESSENCIAIS DO USODAFORÇA.....	42
Princípio da Legalidade.....	43
Princípio da Necessidade.....	43
Princípio da Proporcionalidade.....	43
Princípio da Conveniência.....	43
Princípio da Moderação.....	43
TÉCNICAS DE MENORPOTENCIALOFENSIVO.....	43
Nível Primário.....	43
Nível Secundário.....	45
Nível Terciário.....	45
INSTRUMENTOS DE MENORPOTENCIALOFENSIVO.....	46
Armas de Menor Potencial Ofensivo.....	46
Munições de Menor Potencial Ofensivo.....	46
Equipamentos de Proteção.....	46
Equipamento de Menor Potencial Ofensivo.....	47
Classificação EMPO.....	47
Quanto ao Alvo.....	47
Quanto a Tecnologia.....	47
Quanto ao Emprego Tático.....	48
Equipamentos Destinados a Defesa do Policial.....	48
ESPARGIDORES.....	49
Pimenta(OC).....	49
Lacrimogênio(CS).....	52
ARMA DE CONDUTIVIDADE ELÉTRICA.....	54
Parte Geral Sobre Armas Elétricas.....	54
Spark DSK-700.....	79
REFERÊNCIAS.....	84

APRESENTAÇÃO

CONCEITOS

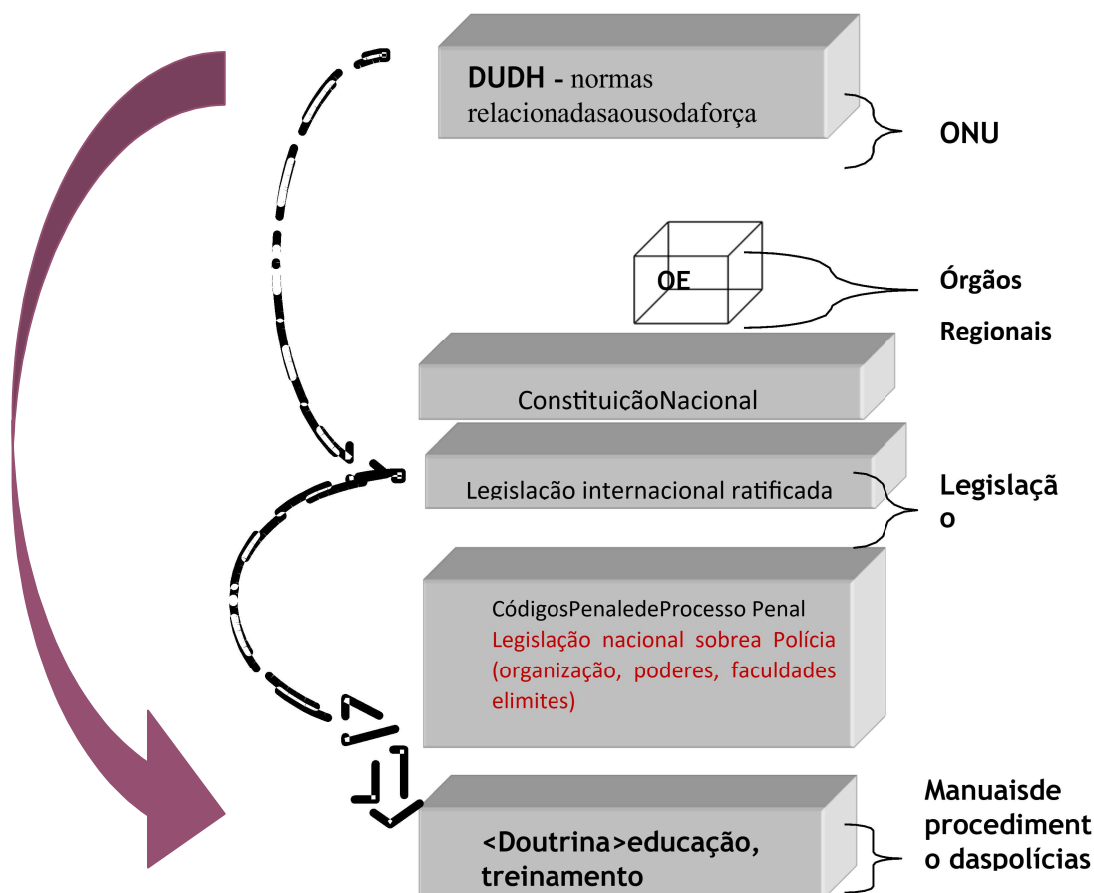
Força: Intervenção coercitiva imposta à pessoa ou grupo de pessoas por parte do agente de segurança pública com a finalidade de preservar a ordem pública e a lei. É toda intervenção compulsória sobre o indivíduo ou grupo de indivíduos, reduzindo ou eliminando sua capacidade de auto decisão.

Níveis de Uso da Força: Intensidade da força escolhida pelo agente de segurança pública em resposta a uma ameaça real ou potencial. O uso diferenciado da força consiste na perfeita correlação entre a ação criminosa e a reação policial. O ponto central na teoria do uso da força é a divisão da força em diferentes níveis de forma gradual (progressiva ou regressiva)



Uso Diferenciado da Força: Podemos dizer que, entre o agente da lei e a situação que exige sua atuação, existe uma ferramenta que determinará as técnicas ou níveis de força a serem empregados para solucionar, da melhor maneira possível e dentro dos princípios da Necessidade, Legalidade, Proporcionalidade, Moderação e Ética, o conflito entre, de um lado o elemento volitivo individual, e, de outro, a “vontade” do Estado. A este “ferramental”, a este conjunto de instrumentos e técnicas, damos o nome de Uso Diferenciado da Força. (Betini e Duarte, 2013)

Direitos Humanos e Uso da Força por parte das Polícias



ÉTICA E LEGALIDADE

Todas as sociedades confiam à polícia uma diversidade de poderes para fins de aplicação da lei e manutenção da ordem. Inevitavelmente, o exercício, por um agente policial, de qualquer um dos poderes que lhe estão atribuídos tem um efeito direto e imediato sobre os direitos e liberdades dos seus concidadãos.

A par da faculdade de recorrer à força, em certas circunstâncias e dentro de limites precisos, a polícia tem também a grande responsabilidade de assegurar que a sua autoridade seja exercida de forma lícita e eficaz.

A missão da polícia é difícil e delicada, reconhecendo-se que a utilização da força por parte das autoridades policiais, em circunstâncias claramente definidas, controladas e inteiramente legítimas. Contudo, o abuso do poder de utilizar a força ofende o princípio essencial que serve de base à noção de direitos humanos – o do respeito pela dignidade inerente à pessoa humana.

É, assim, fundamental, que sejam adotadas medidas para prevenir tal abuso, bem como para garantir a existência de mecanismos de reparação, investigação e sanção, quando se tenha verificado uma excessiva ou abusiva utilização da força.

Uma extensa série de meios legais foi dada às organizações de aplicação da lei, no mundo todo, de modo capacitá-los a cumprir com os seus deveres de aplicação da lei e da prestação de assistência em situações em que seja necessário. Esses meios como, por exemplo, poderes e autoridades, estão relacionados, entre outros, à prisão, detenção, investigação criminal e o uso da arma de fogo.

Em especial, a autoridade legal para empregar a força, incluindo o uso letal de armas de fogo em situações em que se torna necessário e inevitável para os propósitos legais da aplicação da lei, cria uma situação na qual os encarregados e membros da comunidade se encontram em lados opostos.

A princípio, os confrontos envolvem os encarregados da aplicação da lei e cidadãos individualmente. Na verdade, porém, têm a capacidade de influenciar a qualidade do relacionamento entre a organização de aplicação da lei e a comunidade como um todo. É óbvio que este relacionamento será ainda mais prejudicado no caso de uso da força ilegal, isto é, desnecessária e desproporcional. Os direitos à vida, à liberdade e à segurança devem ser considerados, sempre, quando do uso da força. O direito à vida é inerente à pessoa humana e deve ser protegido por lei; o direito à vida é um direito humano supremo.

A segurança e a liberdade também são direitos fundamentais da pessoa humana. A organização policial, através de seus componentes, deve dar a mais alta prioridade à proteção do direito à vida de todas as pessoas, através da tentativa de evitar a tomada deliberada desta vida e através da perseguição com determinação e persistência dos responsáveis pela morte violenta de um ser humano.

Em virtude desses fatores, os casos nos quais os policiais recorrem ao uso da força e, principalmente, ao uso de armas de fogo, devem ser limitados ao absolutamente necessário.

Negociação, mediação, persuasão e resolução de conflitos são habilidades necessárias para a aplicação da lei. Comunicação é o caminho preferível para alcançar os objetivos da legítima aplicação da lei.

Contudo, os objetivos da legítima aplicação da lei não podem sempre ser atingidos pela comunicação, permanecendo basicamente duas escolhas: ou a situação é deixada como está, e o objetivo não será atingido, ou os policiais decidem usar a força para fazer valer o ordenamento legal.

LEGISLAÇÃO INTERNAIONAL

CÓDIGO DE CONDUTA PARA OS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA APLICAÇÃO DA LEI

Adotado pela Assembléia Geral das Nações Unidas, no dia 17 de Dezembro de 1979, através da Resolução nº34/169.

Artigo 1º Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem sempre cumprir o dever que a lei lhes impõe, servindo a comunidade e protegendo todas as pessoas contra atos ilegais, em conformidade com o elevado grau de responsabilidade que a sua profissão requer.

Artigo 2º No cumprimento do dever, os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem respeitar e proteger a dignidade humana, manter e apoiar os direitos humanos de todas as pessoas.

Artigo 3º Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei só podem empregar a força quando estritamente necessária e na medida exigida para o cumprimento do seu dever.

Artigo 4º Os assuntos de natureza confidencial em poder dos funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem ser mantidos confidenciais, a não ser que o cumprimento do dever ou necessidade de justiça estritamente exijam outro comportamento.

Artigo 5º Nenhum funcionário responsável pela aplicação da lei pode infligir, instigar ou tolerar qualquer ato de tortura ou qualquer outro tratamento ou pena cruel,

desumano ou degradante, nem nenhum destes funcionários pode invocar ordens superiores ou circunstâncias excepcionais, tais como o estado de guerra ou uma ameaça de guerra, ameaça à segurança nacional, instabilidade política interna ou qualquer outra emergência pública, como justificativa para torturas ou outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes.

Artigo 6º Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem garantir a proteção da saúde de todas as pessoas sob sua guarda e, em especial, devem adotar medidas imediatas para assegurar-lhes cuidados médicos, sempre que necessário.

Artigo 7º Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei não devem cometer quaisquer atos de corrupção. Também devem opor-se vigorosamente e combater todos estes atos.

Artigo 8º Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem respeitar a lei e este Código. Devem, também, na medida das suas possibilidades, evitar e opor-se com rigor a quaisquer violações da lei e deste Código. Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei que tiverem motivos para acreditar que houve ou que está para haver uma violação deste Código, devem comunicar o fato aos seus superiores e, se necessário, a outras autoridades competentes ou órgãos com poderes de revisão e reparação.

PRINCÍPIOS BÁSICOS SOBRE O USO DA FORÇA E ARMAS DE FOGO PELOS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA APLICAÇÃO DA LEI

Adotados por consenso em 7 de setembro de 1990, por ocasião do Oitavo Congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinquentes.

Considerando o Plano de Ação de Milão, adotado pelo Sétimo Congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinquentes e aprovados pela Assembléia Geral através da Resolução 40/32 de 29 de novembro de 1985;

Considerando também a Resolução do Sétimo Congresso pela qual o Comitê de Prevenção e Controle do Crime foi solicitado a considerar medidas visando tornar mais efetivo o Código de Conduta para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei;

Tendo em conta, com o devido reconhecimento, o trabalho realizado em conformidade com a Resolução 14 do Sétimo Congresso, pelo Comitê, pela reunião inter-regional preparatória do Oitavo Congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinquentes, relativamente às normas e diretrizes das Nações Unidas sobre prevenção do crime, justiça e execução penal e às prioridades referentes ao posterior estabelecimento de padrões, e pelas reuniões regionais preparatórias do Oitavo Congresso;

1. **ADOA os Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei** contidos no anexo à presente resolução;
2. RECOMENDA os Princípios Básicos para adoção e execução nacional, regional e inter-regional, levando em consideração as circunstâncias e as tradições políticas, econômicas, sociais e culturais de cada país;
3. CONVIDA os Estados membros a terem conta e respeitar os Princípios Básicos no contexto da legislação e das práticas nacionais;
4. CONVIDA TAMBÉM os Estados membros a levar os Princípios Básicos ao conhecimento dos funcionários responsáveis pela aplicação da lei e de outros agentes do Executivo, magistrados, advogados, legisladores e público em geral;
5. CONVIDA AINDA os Estados membros a informar o Secretário-Geral, de cinco em cinco anos, a partir de 1992, sobre o progresso alcançado na implementação dos Princípios Básicos, incluindo sua disseminação, sua incorporação à legislação, à prática, aos procedimentos e às políticas internas; sobre os problemas encontrados na aplicação dos mesmos à nível nacional, e sobre a possível necessidade de assistência da comunidade internacional, solicitando ao Secretário Geral que transmita tais informações ao Nono Congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinquentes;
6. **APELA a todos os governos para que promovam seminários e cursos de formação, a nível nacional e regional, sobre a função da aplicação das leis e sobre a necessidade**

De restrições ao uso da força e de armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei;

7. EXORTA as comissões regionais, as instituições regionais e inter-regionais encarregadas da prevenção do crime e da justiça penal, as agências especializadas e outras entidades no âmbito do sistema das Nações Unidas, outras organizações intergovernamentais interessadas e organizações não-governamentais com estatuto consultivo junto ao Conselho Econômico e Social, para que participem ativamente da implementação dos Princípios Básicos e informem o Secretário-Geral sobre os esforços feitos para disseminar e implementar tais Princípios e sobre o grau em que se concretizou tal implementação, solicitando ao Secretário-Geral que inclua essas informações no seu relatório ao Nono Congresso;

8. APELA à Comissão de Prevenção e Controle do Crime para que considere, como questão prioritária, meios e formas de assegurar a implementação efetiva da presente resolução;

9. SOLICITA ao Secretário-Geral:

(a) Que tome medidas, conforme for adequado, para levar a presente resolução à atenção dos governos e de todos os órgãos pertinentes das Nações Unidas, e que se encarregue de dar aos Princípios Básicos a máxima divulgação possível;

(b) Que inclua os Princípios Básicos na próxima edição da publicação das Nações Unidas intitulada Direitos Humanos: Uma Compilação de Normas Internacionais (publicação das Nações Unidas, número de venda E.88.XIV.1);

(c) Que forneça aos governos, mediante pedido dos mesmos, serviços de especialistas e consultores regionais e inter-regionais para prestação de assistência na implementação dos Princípios Básicos, e que apresente relatório ao Nono Congresso sobre a assistência e a formação técnicas prestadas;

(d) Que relate à Comissão, quando da realização da sua décima-segunda sessão, as providências tomadas visando implementar os Princípios Básicos.

10. SOLICITA ao Nono Congresso e respectivas reuniões preparatórias que examinem o progresso obtido na implementação dos Princípios Básicos.

ANEXO

Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei

Considerando que o trabalho dos funcionários encarregados da aplicação da lei (*) é de alta relevância e que, por conseguinte, é preciso manter e, sempre que necessário, melhorar as condições de trabalho e estatutárias desses funcionários;

(*) De acordo com as observações relativas ao artigo 10 do Código de Conduta para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, a expressão "encarregados da aplicação da lei" refere-se a todos os executores da lei, nomeados ou eleitos, que exerçam poderes de natureza policial, especialmente o poder de efetuar detenções ou prisões. Nos países em que os poderes policiais são exercidos por autoridades militares, uniformizadas ou não, ou por forças de segurança do Estado, a definição de encarregados da aplicação da lei" deverá incluir os agentes desses serviços.

Considerando que qualquer ameaça à vida e à segurança dos funcionários responsáveis pela aplicação da lei deve ser encarada como uma ameaça à estabilidade da sociedade em geral;

Considerando que as Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros prevêem circunstâncias nas quais é aceitável o uso da força pelos funcionários das prisões, no cumprimento das suas obrigações;

Considerando que o artigo 30 do Código de Conduta para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei prevê que os funcionários encarregados da aplicação da lei somente podem fazer uso da força quando estritamente necessário e no grau em que for essencial ao desempenho das suas funções;

Considerando que a reunião preparatória para o Sétimo Congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinquentes, realizada em Viena, Itália, chegou a um acordo sobre os elementos a serem considerados nos trabalhos posteriores sobre as limitações ao uso da força e de armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei;

Considerando que o Sétimo Congresso, através da 14ª Resolução, salientou, entre outras coisas, que o uso da força e de armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei deve ser aferido pelo devido respeito aos direitos humanos;

Considerando que o Conselho Econômico e Social, na sua Resolução 1986/10, seção IX, de 21 de maio de 1986, recomendou aos Estados membros darem uma especial atenção, por ocasião da implementação do Código, ao uso da força e de armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei, e que a

Assembléia Geral, na sua Resolução 41/149, de 4 de dezembro de 1986, dentre outras coisas corroborou aquela recomendação do Conselho;

Considerando ser justo que, com a devida consideração pela segurança pessoal desses funcionários, seja levado em conta o papel dos responsáveis pela aplicação da lei em relação à administração da justiça, à proteção do direito à vida, à liberdade e à segurança da pessoa humana, à responsabilidade desses funcionários por velar pela segurança pública e pela paz social e à importância das habilitações, da formação e da conduta dos mesmos,

Os Princípios Básicos enunciados a seguir, que foram formulados com o propósito de assistir os Estados membros na tarefa de assegurar e promover a adequada missão dos funcionários responsáveis pela aplicação da lei, devem ser tomados em consideração e respeitados pelos governos no âmbito da legislação e da prática nacionais, e levados ao conhecimento dos funcionários responsáveis pela aplicação da lei e de outras pessoas, tais como juízes, agentes do Ministério Público, advogados, membros do Executivo e do Legislativo, bem como do público em geral.

Disposições gerais

1. Os governos e entidades responsáveis pela aplicação da lei deverão adotar e implementar normas e regulamentos sobre o uso da força e de armas de fogo pelos responsáveis pela aplicação da lei. Na elaboração de tais normas e regulamentos, os governos e entidades responsáveis pela aplicação da lei devem examinar constante e minuciosamente as questões de natureza ética associadas ao uso da força e de armas de fogo.

2. Os governos e entidades responsáveis pela aplicação da lei deverão preparar uma série tão ampla quanto possível de meios e equipar os responsáveis pela aplicação da lei com uma variedade de tipos de armas e munições que permitam o uso diferenciado da força e de armas de fogo. Tais providências deverão incluir o aperfeiçoamento de armas incapacitantes não-letais, para uso nas situações adequadas, com o propósito de limitar cada vez mais a aplicação de meios capazes de causar morte ou ferimentos às pessoas. Com idêntica finalidade, deverão equipar os encarregados da aplicação da lei com equipamento de legítima defesa, como

escudos, capacetes, coletes à prova de bala e veículos à prova de bala, a fim de se reduzir a necessidade do emprego de armas de qualquer espécie.

3. O aperfeiçoamento e a distribuição de armas incapacitantes não-letais devem ser avaliados com cuidado, visando minimizar o perigo para as pessoas não envolvidas, devendo o uso de tais armas ser cuidadosamente controlado.

4. No cumprimento das suas funções, os responsáveis pela aplicação da lei devem, na medida do possível, aplicar meios não-violentos antes de recorrer ao uso da força e armas de fogo. O recurso às mesmas só é aceitável quando os outros meios se revelarem ineficazes ou incapazes de produzirem o resultado pretendido.

5. Sempre que o uso legítimo da força e de armas de fogo for inevitável, os responsáveis pela aplicação da lei deverão:

(a) Exercer moderação no uso de tais recursos e agir na proporção da gravidade da infração e do objetivo legítimo a ser alcançado;

(b) Minimizar danos e ferimentos, e respeitar e preservar a vida humana;

(c) Assegurar que qualquer indivíduo ferido ou afetado receba assistência e cuidados médicos o mais rápido possível;

(d) Garantir que os familiares ou amigos íntimos da pessoa ferida ou afetada sejam notificados o mais depressa possível.

6. Sempre que o uso da força e de armas de fogo pelos responsáveis pela aplicação da lei der causa a ferimento ou morte, os mesmos deverão comunicar imediatamente o fato aos seus superiores, nos termos do Princípio 22.

7. Os governos deverão assegurar que o uso arbitrário ou abusivo da força e de armas de fogo por responsáveis pela aplicação da lei seja punido como delito criminal, de acordo com a legislação em vigor.

8. Não será aceitável invocar circunstâncias excepcionais, tais como instabilidade política interna ou outras situações de emergência pública, como justificativa para o abandono destes princípios básicos.

Disposições específicas

9. Os responsáveis pela aplicação da lei não usarão armas de fogo contra pessoas, exceto em casos de legítima defesa própria ou de outrem contra ameaça iminente de morte ou ferimento grave; para impedir a perpetração de crime particularmente grave que envolva séria ameaça à vida; para efetuar a prisão de alguém que represente tal risco e resista à autoridade; ou para impedir a fuga de tal indivíduo, e isso apenas nos casos em que outros meios menos extremados revelem-se insuficientes para atingir tais objetivos. Em qualquer caso, o uso letal intencional de armas de fogo só poderá ser feito quando estritamente inevitável à proteção da vida.

10. Na circunstância previstas no Princípio 9, os responsáveis pela aplicação da lei deverão identificar-se como tais e avisar prévia e claramente a respeito da sua intenção de recorrer ao uso de armas de fogo, com tempo suficiente para que o aviso seja levado em consideração, a não ser quando tal procedimento represente um risco indevido para os responsáveis pela aplicação da lei ou acarrete para outrem um risco de morte ou dano grave, ou seja claramente inadequado ou inútil dadas as circunstâncias do caso.

11. As normas e regulamentos sobre o uso de armas de fogo pelos responsáveis pela aplicação da lei deverão incluir diretrizes que:

(a) Especifiquem as circunstâncias nas quais os responsáveis pela aplicação da lei estão autorizados a trazer consigo armas de fogo e determinem os tipos de armas e munições permitidas;

(b) Garantam que as armas de fogo sejam usadas apenas em circunstâncias apropriadas e de modo a reduzir o risco de dano desnecessário;

(c) Proibam o uso de armas de fogo e munições que causem ferimentos injustificáveis ou representem riscos injustificáveis;

(d) Regulamentem o controle, o armazenamento e a distribuição de armas de fogo, o que deverá incluir procedimentos para assegurar que os responsáveis pela aplicação da lei sejam considerados responsáveis pelas armas de fogo e munições a eles confiadas;

(e) Providenciem avisos, quando apropriado, previamente ao disparo de armas de fogo;

(f) Prevejam um sistema de comunicação aos superiores sempre que os responsáveis pela aplicação da lei fizerem uso de armas de fogo no desempenho das suas funções.

Policiamento de reuniões ilegais

12. Como todos têm o direito de participar de reuniões legítimas e pacíficas, de acordo com os princípios expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos e no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, os governos, entidades e os responsáveis pela aplicação da lei deverão reconhecer que a força e as armas de fogo só podem ser usadas nos termos dos Princípios 13 e 14.

13. Ao dispersar grupos ilegais mas não-violentos, os responsáveis pela aplicação da lei deverão evitar o uso da força, ou quando tal não for possível, deverão restringir tal força ao mínimo necessário.

14. Ao dispersar grupos violentos, os responsáveis pela aplicação da lei só poderão fazer uso de armas de fogo quando não for possível usar outros meios menos perigosos e apenas nos termos minimamente necessários. Os responsáveis pela aplicação da lei não deverão fazer uso de armas de fogo em tais casos, a não ser nas condições previstas no Princípio 9.

Policiamento de indivíduos sob custódia ou detenção

15. Ao lidarem com indivíduos sob custódia ou detenção, os responsáveis pela aplicação da lei não farão uso da força, exceto quando tal for estritamente necessário para manter a segurança e a ordem na instituição, ou quando existir ameaça à segurança pessoal.

16. Ao lidarem com indivíduos sob custódia ou detenção, os responsáveis pela aplicação da lei não farão uso de armas de fogo, exceto em legítima defesa ou em defesa de outrem contra ameaça iminente de morte ou ferimento grave, ou quando for estritamente necessário para impedir a fuga de indivíduo sob custódia ou detenção que represente perigo do tipo descrito no Princípio 9.

17. Os princípios acima enunciados não prejudicam os direitos, deveres e responsabilidades dos funcionários das prisões, consoante o estabelecido nas Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros, em especial nas normas números 33, 34 e 54.

Habilitação, formação e orientação

18. Os governos e organismos encarregados da aplicação da lei cuidarão para que todo o pessoal responsável pela aplicação da lei seja selecionado por meio de processos adequados de seleção, tenha as qualidades morais, psicológicas e físicas adequadas ao exercício efetivo de suas funções e seja submetido a formação profissional contínua e meticulosa. A continuidade da aptidão desse pessoal para o desempenho das respectivas funções deve ser verificada periodicamente.

19. Os governos e organismos encarregados da aplicação da lei deverão assegurar que todos os responsáveis pela aplicação da lei recebam treinamento e sejam examinados com base em padrões adequados de competência para o uso da força. Os responsáveis pela aplicação da lei que tenham de trazer consigo armas de fogo só devem receber autorização para fazê-lo após terem completado o treino necessário relativamente ao uso de tais armas.

20. Na formação profissional dos responsáveis pela aplicação da lei, os governos e organismos encarregados da aplicação da lei devem dedicar atenção especial às questões de ética policial e direitos humanos, especialmente durante o processo de investigação; a alternativas ao uso da força e armas de fogo, incluindo a solução pacífica de conflitos, a compreensão do comportamento das multidões e os métodos de persuasão, negociação e mediação, bem como os meios técnicos, destinados a limitar o uso da força e armas de fogo. Os órgãos encarregados da aplicação da lei

devem rever os seus programas de treinamento e procedimentos operacionais à luz de eventuais incidentes concretos.

21. Os governos e organismos encarregados da aplicação da lei devem proporcionar orientação sobre tensão psicológica aos responsáveis pela aplicação da lei envolvidos em situações em que haja o uso da força e de armas de fogo.

Procedimentos de comunicação e revisão

22. Os governos e organismos encarregados da aplicação da lei deverão estabelecer procedimentos eficazes de comunicação e revisão, aplicáveis a todos os incidentes mencionados nos Princípios 6 e 11 (f). Para os incidentes relatados de acordo com esses princípios, os governos e organismos encarregados da aplicação da lei deverão assegurar que exista um processo de revisão efetivo e que autoridades administrativas ou de perseguição criminal independentes tenham condições de exercer jurisdição nas circunstâncias apropriadas. Nos casos de morte e ferimento grave ou outras consequências

23. sérias, um relatório pormenorizado deve ser prontamente enviado às autoridades competentes responsáveis pelo controle administrativo e judicial.

24. Os indivíduos afetados pelo uso da força e armas de fogo, ou seus representantes legais, devem ter direito a um inquérito independente, incluindo um processo judicial. Em caso de morte desses indivíduos, a presente disposição aplicar-se-á de forma correspondente aos seus dependentes.

25. Os governos e organismos encarregados da aplicação da lei deverão assegurar que os oficiais superiores sejam responsabilizados caso tenham ou devam ter tido conhecimento de que responsáveis pela aplicação da lei sob seu comando estão, ou tenham estado recorrendo ao uso ilegítimo da força e armas de fogo, e caso os referidos oficiais não tenham tomado todas as providências ao seu alcance a fim de impedir, reprimir ou comunicar tal uso.

26. Os governos e organismos encarregados da aplicação da lei deverão assegurar que não seja imposta qualquer sanção criminal ou disciplinar a responsáveis pela aplicação da lei que, de acordo como Código de Conduta para os Funcionários

Responsáveis pela Aplicação da Lei e com estes Princípios Básicos recusem-se a cumprir uma ordem para usar força e armas de fogo, ou que denunciem tal uso por outros responsáveis pela aplicação da lei.

27. O cumprimento de ordens superiores não constituirá justificativa quando os responsáveis pela aplicação da lei tenham conhecimento de que uma ordem para usar força e armas de fogo, que tenha resultado na morte ou em ferimento grave a alguém, foi manifestamente ilegítima e caso os referidos responsáveis tenham tido oportunidade razoável de se recusarem a cumprir essa ordem. Em qualquer caso, a responsabilidade caberá também aos superiores que tenham dado ordens ilegítimas.

LEGISLAÇÃO NACIONAL

Código Penal

Apresenta justificativa ou causas de exclusão de ilicitude:

Art. 23. Não há crime quando o agente pratica o fato:

I – em estado de necessidade;

II – em legítima defesa;

III – em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito.

* Verificamos o mesmo dispositivo no Art 22 do Código Penal Militar

Código de Processo Penal

Art.284.Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou tentativa de fuga do preso(...).

Art. 293. Se executor do mandado verificar, com segurança, que o réu entrou ou se encontra em alguma casa, o morador será intimado a entregá-lo, à vista da ordem de prisão. Se for obedecido imediatamente, o executor convocará duas testemunhas e, sendo dia, entrará à força na casa, arrombando as portas, se preciso; sendo noite, o executor, depois da intimação ao morador, se não for atendido, fará guardar todas as saídas, tornando a casa incomunicável, e logo que amanheça, arrombará as portas e efetuará a prisão.

Código de Processo Penal Militar

Os artigos relacionados como emprego da força na ação policial dizem respeito à captura em domicílio, caso de busca e emprego de força:

Art. 231. Se o executor verificar que o capturando se encontra em alguma casa, ordenará ao dono dela que o entregue, exibindo-lhe o mandado de prisão.

Parágrafo único. Se o executor não tiver a certeza da presença do capturando na casa poderá proceder a busca, para a qual, entretanto, será necessária a expedição do respectivo mandado, a menos que o executor seja a própria autoridade competente para expedi-la.

Art. 232. Se não for atendido o executor convocará duas testemunhas e procederá da seguinte forma: sendo dia, entrará à força na casa, arrombando-lhe a porta, se necessário; sendo noite, fará guardar todas as saídas, tornando a casa incomunicável, e, logo que amanheça, arrombar-lhe-á a porta e efetuará a prisão.

Art. 234. O emprego da força só é permitido quando indispensável, no caso de desobediência, resistência ou tentativa de fuga. Se houver resistência da parte de terceiros, poderão ser usados os meios necessários para vencê-la ou para defesa do executor e seus auxiliares, inclusive a prisão do defensor. De tudo se lavrará auto subscrito pelo executor e por duas testemunhas.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 4.226, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010

Estabelece Diretrizes sobre o Uso da Força pelos Agentes de Segurança Pública.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA e o MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no uso Das atribuições que lhes conferem os incisos I e II, do parágrafo único, do art. 87, da Constituição Federal e, CONSIDERANDO que a concepção do direito à segurança pública com cidadania demanda a sedimentação de políticas públicas de segurança pautadas no respeito aos direitos humanos;

CONSIDERANDO o disposto no Código de Conduta para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, adotado pela Assembléia Geral das Nações Unidas na sua Resolução 34/169, de 17 de dezembro de 1979, nos Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, adotados pelo Oitavo Congresso das Nações Unidas para a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinqüentes, realizado em Havana, Cuba, de 27 de Agosto a 7 de setembro de 1999, nos Princípios orientadores para a Aplicação Efetiva do Código de Conduta para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, adotados pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas na sua resolução 1989/61, de 24 de maio de 1989 e na Convenção Contra a Tortura e outros Tratamentos ou penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, adotado pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em sua XL Sessão, realizada em Nova York em 10 de dezembro de 1984 promulgada pelo Decreto nº 40, de 15 de fevereiro de 1991;

CONSIDERANDO a necessidade de orientação e padronização dos procedimentos da atuação dos agentes de segurança pública aos princípios internacionais sobre o uso da força;

CONSIDERANDO o objetivo de reduzir paulatinamente os índices de letalidade resultantes de ações envolvendo agentes de segurança pública; e,

CONSIDERANDO as conclusões do Grupo de Trabalho, criado para elaborar proposta de Diretrizes sobre Uso da Força, composto por representantes das Polícias Federais, Estaduais e Guardas Municipais, bem como com representantes da sociedade civil, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e do Ministério da Justiça, resolvem:

Art. 1º Ficam estabelecidas Diretrizes sobre o Uso da Força pelos Agentes de Segurança Pública, na forma do Anexo I desta Portaria. Parágrafo único. Aplicam-se às Diretrizes estabelecidas no Anexo I, as definições constantes no Anexo II desta Portaria.

Art. 2º A observância das diretrizes mencionadas no artigo anterior passa a ser obrigatória pelo Departamento de Polícia Federal, pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal, pelo Departamento Penitenciário Nacional e pela Força Nacional de Segurança Pública.

§ 1º As unidades citadas no caput deste artigo terão 90 dias, contados a partir da publicação desta portaria, para adequar seus procedimentos operacionais e seu processo de formação e treinamento às diretrizes supramencionadas.

§ 2º As unidades citadas no caput deste artigo terão 60 dias, contados a partir da publicação desta portaria, para fixar a normatização mencionada na diretriz Nº 9 e para criar a comissão mencionada na diretriz Nº 23.

§ 3º As unidades citadas no caput deste artigo terão 60 dias, contados a partir da publicação desta portaria, para instituir Comissão responsável por avaliar sua situação interna em relação às diretrizes não mencionadas nos parágrafos anteriores e propor medidas para assegurar as adequações necessárias.

Art. 3º A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e o Ministério da Justiça estabelecerão mecanismos para estimular e monitorar iniciativas que visem à implementação de ações para efetivação das diretrizes tratadas nesta portaria pelos entes federados, respeitada a repartição de competências prevista no art. 144 da Constituição Federal.

Art.4º A Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça levará em consideração a observância das diretrizes tratadas nesta portaria no repasse de recursos aos entes federados.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ PAULO BARRETO Ministro de Estado da Justiça

PAULO DE TARSO VANNUCHI Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República

ANEXO I

DIRETRIZES SOBRE O USO DA FORÇA E ARMAS DE FOGO PELOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA

1. O uso da força pelos agentes de segurança pública deverá se pautar nos documentos internacionais de proteção aos direitos humanos e deverá considerar, primordialmente:

a. ao Código de Conduta para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas na sua Resolução 34/169, de 17 de dezembro de 1979;

b. os Princípios orientadores para a Aplicação Efetiva do Código de Conduta para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, adotados pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas na sua resolução 1989/61, de 24 de maio de 1989;

c. os Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, adotados pelo Oitavo Congresso das Nações Unidas para a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinquentes, realizado em Havana, Cuba, de 27 de Agosto a 7 de setembro de 1999;

d. a Convenção Contra a Tortura e outros Tratamentos ou penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em sua XL Sessão, realizada em Nova York em 10 de dezembro de 1984 e promulgada pelo Decreto nº 40, de 15 de fevereiro de 1991.

2. O uso da força por agentes de segurança pública deverá obedecer aos princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e conveniência.

3. Os agentes de segurança pública não deverão disparar armas de fogo contra pessoas, exceto em casos de legítima defesa própria ou de terceiro contra perigo iminente de morte ou lesão grave.

4. Não é legítimo o uso de armas de fogo contra pessoa em fuga que esteja desarmada ou que, mesmo na posse de algum tipo de arma, não represente risco imediato de morte ou de lesão grave aos agentes de segurança pública ou terceiros.

5. Não é legítimo o uso de armas de fogo contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública, a não ser que o ato represente um risco imediato de morte ou lesão grave aos agentes de segurança pública ou terceiros.

6. Os chamados "disparos de advertência" não são considerados prática aceitável, por não atenderem aos princípios elencados na Diretriz nº 2 e em razão da imprevisibilidade de seus efeitos.

7. O ato de apontar arma de fogo contra pessoas durante os procedimentos de abordagem não deverá ser uma prática rotineira e indiscriminada.

8. Todo agente de segurança pública que, em razão da sua função, possa vir a se envolverem situações de uso da força, deverá portar no mínimo 2 (dois) instrumentos de menor potencial ofensivo e equipamentos de proteção necessários à atuação específica, independentemente de portar ou não arma de fogo.

9. Os órgãos de segurança pública deverão editar atos normativos disciplinando o uso da força por seus agentes, definindo objetivamente:

- a. os tipos de instrumentos e técnicas autorizadas;
- b. as circunstâncias técnicas adequadas à sua utilização, ao ambiente/entorno e ao risco potencial a terceiros não envolvidos no evento;
- c. o conteúdo e a carga horária mínima para habilitação e atualização periódica ao uso de cada tipo de instrumento;
- d. a proibição de uso de armas de fogo e munições que provoquem lesões desnecessárias e risco injustificado;e

e. o controle sobre a guarda e utilização de armas e munições pelo agente de segurança pública.

10. Quando o uso da força causar lesão ou morte de pessoa(s), o agente de segurança pública envolvido deverá realizar as seguintes ações:

a. facilitar a prestação de socorro ou assistência médica aos feridos;

b. promover a correta preservação do local da ocorrência;

c. comunicar o fato ao seu superior imediato e à autoridade competente;e

d. preencher o relatório individual correspondente sobre o uso da força, disciplinado na Diretriz nº22.

11. Quando o uso da força causar lesão ou morte de pessoa(s), o órgão de segurança pública deverá realizar as seguintes ações:

a. facilitar a assistência e/ou auxílio médico dos feridos;

b. recolher e identificar as armas e munições de todos os envolvidos, vinculando-as aos seus respectivos portadores no momento da ocorrência;

c. solicitar perícia criminalística para o exame de local e objetos bem como exames médico-legais;

d. comunicar os fatos aos familiares ou amigos da(s) pessoa(s) ferida(s) ou morta(s);

e. iniciar, por meio da Corregedoria da instituição, ou órgão equivalente,investigação imediata dos fatos e circunstâncias do emprego da força;

f. promover a assistência médica às pessoas feridas em decorrência da intervenção, incluindo atenção às possíveis sequelas;

g. promover o devido acompanhamento psicológico aos agentes de segurança pública envolvidos, permitindo-lhes superar ou minimizar os efeitos decorrentes do fato ocorrido; e

h. afastar temporariamente do serviço operacional, para avaliação psicológica e redução do estresse, os agentes de segurança pública envolvidos diretamente em ocorrências com resultado letal.

12. Os critérios de recrutamento e seleção para os agentes de segurança pública deverão levar em consideração o perfil psicológico necessário para lidar com situações de estresse e uso da força e arma de fogo.

13. Os processos seletivos para ingresso nas instituições de segurança pública e os cursos de formação e especialização dos agentes de segurança pública devem incluir conteúdos relativos a direitos humanos.

14. As atividades de treinamento fazem parte do trabalho rotineiro do agente de segurança pública e não deverão ser realizadas em seu horário de folga, de maneira a serem preservados os períodos de descanso, lazer e convivência sócio-familiar.

15. A seleção de instrutores para ministrarem aula em qualquer assunto que englobe o uso da força deverá levar em conta análise rigorosa de seu currículo formal e tempo de serviço, áreas de atuação, experiências anteriores em atividades fim, registros funcionais, formação em direitos humanos e nivelamento em ensino. Os instrutores deverão ser submetidos à aferição de conhecimentos teóricos e práticos e sua atuação deve ser avaliada.

16. Deverão ser elaborados procedimentos de habilitação para o uso de cada tipo de arma de fogo e instrumento de menor potencial ofensivo que incluam avaliação técnica, psicológica, física e treinamento específico, com previsão de revisão periódica mínima.

17. Nenhum agente de segurança pública deverá portar armas de fogo ou instrumento de menor potencial ofensivo para o qual não esteja devidamente habilitado e sempre

que um novo tipo de arma ou instrumento de menor potencial ofensivo for introduzido na instituição deverá ser estabelecido um módulo de treinamento específico com vistas à habilitação do agente.

18. A renovação da habilitação para uso de armas de fogo em serviço deve ser feita com periodicidade mínima de 1 (um) ano.

19. Deverá ser estimulado e priorizado, sempre que possível, o uso de técnicas e instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública, de acordo com a especificidade da função operacional e sem se restringir às unidades especializadas.

20. Deverão ser incluídos nos currículos dos cursos de formação e programas de educação continuada conteúdos sobre técnicas e instrumentos de menor potencial ofensivo.

21. As armas de menor potencial ofensivo deverão ser separadas e identificadas de forma diferenciada, conforme a necessidade operacional.

22. O uso de técnicas de menor potencial ofensivo deve ser constantemente avaliado.

23. Os órgãos de segurança pública deverão criar comissões internas de controle e acompanhamento da letalidade, com o objetivo de monitorar o uso efetivo da força pelos seus agentes.

24. Os agentes de segurança pública deverão preencher um relatório individual todas as vezes que dispararem arma de fogo e/ou fizerem uso de instrumentos de menor potencial ofensivo, ocasionando lesões ou mortes. O relatório deverá ser encaminhado à comissão interna mencionada na Diretriz nº 23 e deverá conter no mínimo as seguintes informações:

a. circunstâncias e justificativa que levaram o uso da força ou de arma de fogo por parte do agente de segurança pública;

- b. medidas adotadas antes de efetuar os disparos/usar instrumentos de menor potencial ofensivo, ou as razões pelas quais elas não puderam ser contempladas;
- c. tipo de arma e de munição, quantidade de disparos efetuados, distância e pessoa contra a qual foi disparada a arma;
- d. instrumento(s) de menor potencial ofensivo utilizado(s), especificando a frequência, a distância e a pessoa contra a qual foi utilizado o instrumento;
- e. quantidade de agentes de segurança pública feridos ou mortos na ocorrência, meio e natureza da lesão;
- f. quantidade de feridos e/ou mortos atingidos pelos disparos efetuados pelo(s) agente(s) de segurança pública;
- g. número de feridos e/ou mortos atingidos pelos instrumentos de menor potencial ofensivo utilizados pelo(s) agente(s) de segurança pública;
- h. número total de feridos e/ou mortos durante a missão;
- i. quantidade de projéteis disparados que atingiram pessoas e as respectivas regiões corporais atingidas;
- j. quantidade de pessoas atingidas pelos instrumentos de menor potencial ofensivo e as respectivas regiões corporais atingidas;
- k. ações realizadas para facilitar a assistência e/ou auxílio médico, quando for o caso; e
- l. se houve preservação do local e, em caso negativo, apresentar justificativa.

25. Os órgãos de segurança pública deverão, observada a legislação pertinente, oferecer possibilidades de reabilitação e reintegração ao trabalho aos agentes de

segurança pública que adquirirem deficiência física em decorrência do desempenho de suas atividades.

ANEXO II

GLOSSÁRIO

Armas de menor potencial ofensivo: Armas projetadas e/ou empregadas, especificamente, com a finalidade de conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas, preservando vidas e minimizando danos à sua integridade.

Equipamentos de menor potencial ofensivo: Todos os artefatos, excluindo armas e munições, desenvolvidos e empregados com a finalidade de conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas, para preservar vidas e minimizar danos à sua integridade.

Equipamentos de proteção: Todo dispositivo ou produto, de uso individual (EPI) ou coletivo (EPC) destinado a redução de riscos à integridade física ou à vida dos agentes de segurança pública.

Força: Intervenção coercitiva imposta à pessoa ou grupo de pessoas por parte do agente de segurança pública com a finalidade de preservar a ordem pública e a lei.

Instrumentos de menor potencial ofensivo: Conjunto de armas, munições e equipamentos desenvolvidos com a finalidade de preservar vidas e minimizar danos à integridade das pessoas.

Munições de menor potencial ofensivo: Munições projetadas e empregadas, especificamente, para conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas, preservando vidas e minimizando danos a integridade das pessoas envolvidas.

Nível do Uso da Força: Intensidade da força escolhida pelo agente de segurança pública em resposta a uma ameaça real ou potencial.

Princípio da Conveniência: A força não poderá ser empregada quando, em função do contexto, possa ocasionar danos de maior relevância do que os objetivos legais pretendidos.

Princípio da Legalidade: Os agentes de segurança pública só poderão utilizar a força para a consecução de um objetivo legal e nos estritos limites da lei.

Princípio da Moderação: O emprego da força pelos agentes de segurança pública deve sempre que possível, além de proporcional, ser moderado, visando sempre reduzir o emprego da força.

Princípio da Necessidade: Determinado nível de força só pode ser empregado quando níveis de menor intensidade não forem suficientes para atingir os objetivos legais pretendidos.

Princípio da Proporcionalidade: O nível da força utilizado deve sempre ser compatível com a gravidade da ameaça representada pela ação do opositor e com os objetivos pretendidos pelo agente de segurança pública.

Técnicas de menor potencial ofensivo: Conjunto de procedimentos empregados em intervenções que demandem o uso da força, através do uso de instrumentos de menor potencial ofensivo, com intenção de preservar vidas e minimizar danos à integridade das pessoas.

Uso Diferenciado da Força: Seleção apropriada do nível de uso da força em resposta a uma ameaça real ou potencial visando limitar o recurso a meios que possam causar ferimentos ou mortes.

LEI Nº 13.060, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014

Disciplina o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública, em todo o território nacional.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei disciplina o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública em todo o território nacional.

Art.2º Os órgãos de segurança pública deverão priorizar a utilização dos instrumentos de menor potencial ofensivo, desde que o seu uso não coloque em risco a integridade física ou psíquica dos policiais, e deverão obedecer aos seguintes princípios:

- I - legalidade;
- II - necessidade;
- III - razoabilidade e proporcionalidade.

Parágrafo único. Não é legítimo o uso de arma de fogo:

I –contra pessoa em fuga que esteja desarmada ou que não represente risco imediato de morte ou de lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros;e

II - contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública, exceto quando o ato represente risco de morte ou lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros.

Art. 3º Os cursos de formação e capacitação dos agentes de segurança pública deverão incluir conteúdo programático que os habilite ao uso dos instrumentos não letais.

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, consideram-se instrumentos de menor potencial ofensivo aqueles projetados especificamente para, com baixa probabilidade de causar mortes ou lesões permanentes, conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas.

Art. 5º O poder público tem o dever de fornecer a todo agente de segurança pública instrumentos de menor potencial ofensivo para o uso racional da força.

Art. 6º Sempre que do uso da força praticada pelos agentes de segurança pública decorrerem ferimentos em pessoas, deverá ser assegurada a imediata prestação de assistência e socorro médico aos feridos, bem como a comunicação do ocorrido à família ou à pessoa por eles indicada.

Art. 7º O Poder Executivo editará regulamento classificando e disciplinando a utilização dos instrumentos não letais.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO 22.114, DE 13 DE MARÇO DE 2000

PUBLICADO NO SUNOR Nº 009 DE 20 DE MARÇO DE 2000

O decreto 22114 foi transcrito no SUNOR nº 009, de 29/03/00, e dentre seus artigos destacamos.

Art. 9º - Cabe a todo militar estadual a observância das prescrições contidas no Código de Conduta para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, instituído pela Organização das Nações Unidas, e ratificado pelo Governo brasileiro.

Art. 10-Ao militar estadual cabe o cumprimento da lei, no âmbito de suas atribuições, servindo à comunidade e protegendo todas as pessoas contra atos ilegais, em conformidade com o elevado grau de responsabilidade que a sua profissão requer.

Art. 11 - No cumprimento do seu dever, o militar estadual deve respeitar e proteger a dignidade humana, manter e apoiar os direitos fundamentais de todas as pessoas.

Art. 12 - Somente será permitido ao militar estadual o emprego da força quando se afigure estritamente necessária e na medida exigida para o cumprimento do seu dever.

Art. 13 - Nenhum militar estadual pode infligir, instigar ou tolerar qualquer ato de tortura ou qualquer outra forma de tratamento cruel, desumano ou degradante, nem invocar ordens superiores ou circunstâncias excepcionais, tais como o estado de guerra ou uma ameaça à segurança nacional, instabilidade política e interna ou qualquer outra emergência pública, como justificção para torturas ou outras formas de tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.

Art. 14 - Os militares estaduais devem assegurar a proteção da saúde das pessoas que estiverem sob sua guarda.

Art. 15 - Os militares estaduais não devem cometer qualquer ato de corrupção. Devem, igualmente, opor-se rigorosamente e combater todos os atos desta índole.

Art. 16 - Deve o militar estadual respeitar a capacidade e as limitações individuais de todo o cidadão, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político, posição social e quaisquer outras formas de discriminação.

MODELOS DE USO DIFERENCIADO DA FORÇA

Modelo FLETC (Federal Law Enforcement Training Center)



É um modelo gráfico em degraus com cinco camadas e três painéis. Em um dos painéis está a percepção do policial em relação à atitude do suspeito. Em outro painel, a percepção de risco para o policial, simbolizado por números em algarismos romanos e cores, que também correspondem às camadas. No terceiro painel, encontramos as respostas (reação) de força possíveis em relação à atitude dos suspeitos e percepção de riscos.

As setas duplas descrevem o processo de avaliação e seleção de alternativas. De acordo com a atitude do suspeito e percepção de risco, haverá uma reação do policial, na respectiva camada. Os níveis são crescentes de baixo para cima.

O autor não considera a “presença policial” como um nível de força, vinculando o primeiro nível com comandos verbais. Trata-se de um modelo de fácil adaptação a todas as organizações policiais e pode ser utilizado perfeitamente pela polícia. Veja na próxima página, a figura 1, que mostra o modelo FLETC.

MODELO GILIESPIE

MODELO DE CONTROLE REATIVO					
Comportamento do Agente	COOPERATIVO	NÃO COOPERATIVO	AGENTE DESARMADO		AGENTE ARMADO
Indicativo de comportamento do Agente	Submete-se à voz de Prisão: - Submisso - Cooperativo - Segue as Orientações	Resiste à Prisão: - Não Coopera - Evasivo no Interrogatório - Resistência Verbal/física - Reage/Foge	Resiste à Prisão AMEAÇA DESARMADA Distâncias Próximas	Resiste à Prisão ATAQUE DESARMADO Distâncias Próximas	Resiste à Prisão AMEAÇA ARMADA ATAQUE ARMADO (Mortal) (Agressão) Distâncias Próximas
Indicativos de Atividade Criminosa	AMEAÇA DESCONHECIDA - INVESTIGAÇÃO DE ATIVIDADE CRIMINOSA - ATIVIDADE DE ELEVADO RISCO				
Indicativos de Atividade Criminosa	ALERTA	CONTROLADA	ATIVA		SOBREVIVÊNCIA
Ação do Policial	ORIENTAÇÕES VERBAIS - AUTORIDADE - AVALIAÇÃO - DECISÃO POR PRISÃO - POSICIONAMENTO - PROCEDIMENTO	PERSUAÇÃO VERBAL Técnicas de Mãos Livres Avaliação - Decidir sobre a prisão - Avaliação Controle por: - posição de escolta; - técnicas de distração; - condução de cooperativo; - contenção por alavanca; - contenção de impacto.	COMANDOS VERBAIS Usa Força Sacar o bastão ou outra arma intermediária Avaliar: - cobertura - distância - apoio - retirada	Usa Força Sacar o bastão ou outra arma intermediária Avaliar: - agentes químicos - cães	Advertência Verbal Demonstra Força Sacar arma de fogo Avaliar: - cobertura - distância - apoio - retirada Cães
	EFETUAR PRISÃO	PRISÃO C/ USO DA FORÇA & PROC. DE CONTROLE			

É um modelo gráfico em forma de tabela, com cinco colunas graduadas por cor e seis linhas básicas, divididas em comportamento do agente e ação-resposta do policial. A atitude do suspeito é dividida em quatro colunas que estão subdivididas respectivamente em situações diferentes sobre a percepção do policial em relação a ele. Para a progressão de força, possui cinco níveis, com subdivisões crescentes de respostas pelo policial, que interagem entre si. O modelo correlaciona a atitude do suspeito com a avaliação de risco, condição mental do policial e resposta de força a ser utilizada.

Para o autor, a verbalização é uma graduação de força que se interage com outros níveis. Inicia-se no segundo nível de força e prossegue até o penúltimo, antes de se usar a força letal. É um modelo complexo, porém bem completo em suas opções de ação e reação. O policial que compreende a sua dinâmica está apto a fazer o uso correto da força. Pode ser adaptado para uso na Polícia Brasileira, com o devido treinamento, dada a sua complexidade

MODELO REMSBERG

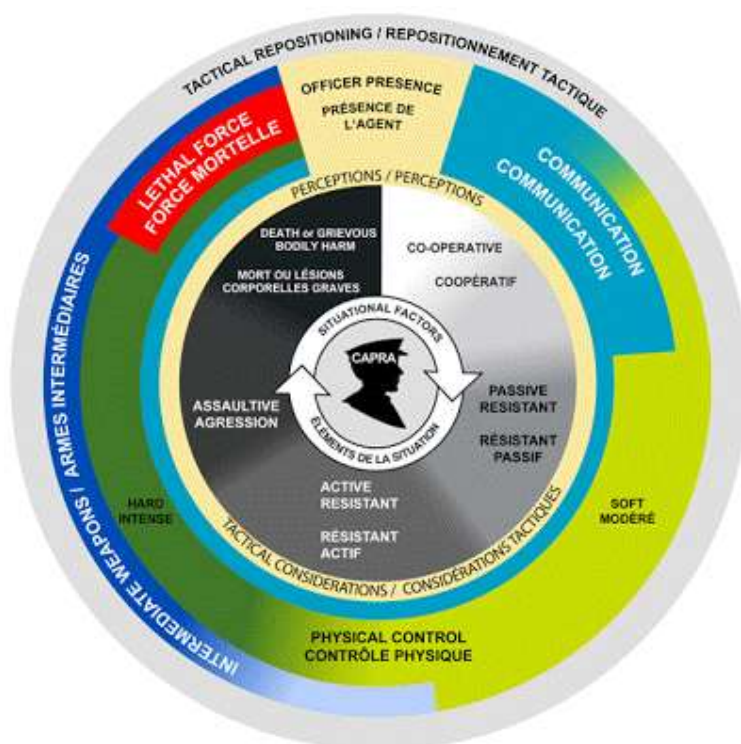


Este modelo é concebido em forma de degrau sem elevação. Os degraus mais baixos simbolizam os níveis de força mais baixos e os mais altos, os níveis de força mais altos. O modelo não faz correlações do nível de força com a ação do suspeito ou percepção de risco por parte do policial, embora o autor observe este fato na sua teoria explicativa.

São cinco níveis de força e cada um é subdividido em sub-níveis que também estão em ordem crescente de baixo para cima. Para utilizar esse modelo, o policial utiliza o degrau correspondente ao nível de força de resposta que os níveis.

É muito simples e de fácil assimilação pelos policiais. No entanto, não é um modelo completo. Faz apenas o escalonamento do uso da força.

MODELOS CANADENSE

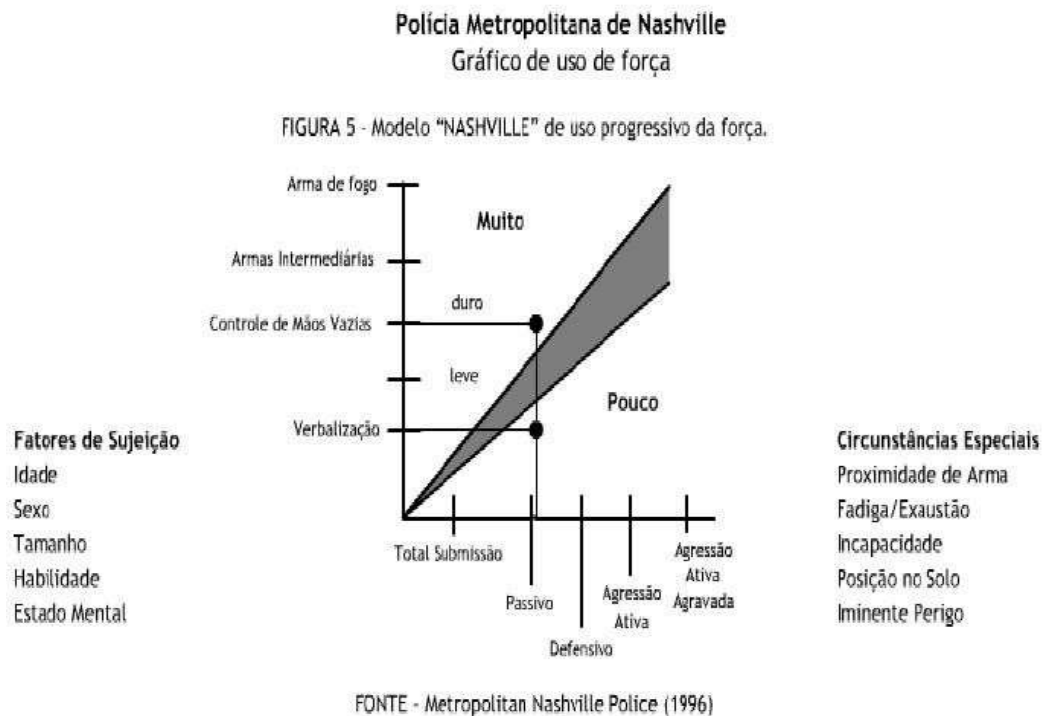


É composto por círculos sobrepostos e subdivididos em níveis diferentes. O círculo interno corresponde ao comportamento do suspeito e o círculo externo à ação de resposta do policial. No círculo interno, existem cinco subdivisões, para cada situação de ação do suspeito.

É utilizada uma graduação de tonalidades que vai da cor branca para a ação de menor ameaça do suspeito, até a cor preta, para a ação de maior ameaça. O círculo externo corresponde à ação de resposta do policial que está graduada em sete níveis diferentes.

Cada nível interage como outro através da mudança de cores. A mudança não é estanque, ou seja, onde termina um nível de força, outros ainda estão disponíveis. São usadas sete cores para cada uma das graduações de força.

MODELO DE NASHVILLE



Este modelo possui um formato gráfico em forma de “eixo de coordenadas”. O eixo “x” corresponde à atitude dos suspeitos e é dividido em cinco níveis. O Eixo “y” corresponde aos quatro níveis de força utilizadas pelo policial.

A utilização do modelo é feita através da análise do gráfico formado pelo cruzamento dos eixos “x e y”, que pode ser feita de duas formas. Uma mais severa e outra menos severa.

Fazendo parte do gráfico, como orientação, são colocados os fatores e circunstâncias que podem influenciar o policial para a escolha do nível de força a ser utilizado. O detalhe nesse modelo é que não apresenta a avaliação de risco policial.

MODELO PHOENIX

FIGURA 6 - Modelo "PHOENIX" de uso progressivo da força.

Categorias de uso progressivo da força - Departamento de Polícia de Phoenix (EUA)	
Polícia	Suspeito
0. Ausência de força	0. Ausência de resistência
1. Presença policial	1. Intimidação psicológica
2. Comandos verbais	2. Não-submisso
3. Controle e imobilização (algemar)	3. Resistência passiva
4. Agentes químicos	4. Resistência defensiva
5. Táticas e armas	5. Atitude agressiva
6. Arma de fogo / força letal	6. Arma de fogo / resistência letal

FONTE - Phoenix Department Police (1996)

É o mais simples dos modelos apresentados. Foi elaborado no formato de tabela, com duas colunas. A primeira coluna corresponde à ação policial e a segunda coluna à atitude do suspeito.

O modelo divide os níveis de força e atitude dos suspeitos em sete graduações diferentes. O primeiro nível é a ausência de força e a ausência de resistência pelo suspeito.

ANÁLISE COMPARATIVA DOS MODELOS APRESENTADOS

MODELO	SISTEMA DE CORES	NÍVEIS DE FORÇA (ALTERNATIVAS)	AValiação DA ATITUDE DO SUSPEITO	PERCEPÇÃO DE RISCO	FORMATO
FLETC	5 cores, representam os níveis diferentes do gráfico de força	5 níveis: 1. Comandos verbais 2. Controle de contato 3. Técnicas de submissão 4. Táticas defensivas 5. Força mortalífera	5 níveis: 1. Submissa 2. Resistência passiva 3. Resistência ativa 4. Ameaça física 5. Ameaça letal	5 níveis: 1. Profissional 2. Tática 3. Limiar de ameaça 4. ameaça danosa 5. Ameaça mortal	Tabela em forma de degrau com 5 níveis e 3 painéis.
GILIESPIE	4 cores, representam níveis dif. de percepção do policial e	5 níveis: 1. Presença 2. Verbalização 3. Técnicas de mão 4. Armas de impacto 5. Arma de fogo/Força letal	4 níveis: 1. Cooperativo 2. Não cooperativo 3. Agressivo desarmado 4. Agressivo armado	3 níveis: 1. Ameaça 2. Tipo de atividade criminal investigativa	Tabela com uso de cores

	do suspeito			3. Altorisco	
--	----------------	--	--	--------------	--

REMSBERG	Inexistente	5 níveis: 1. Presença 2. Verbalização 3. Técnicas de mão 4. Armas de impacto 5. Arma de fogo/Força letal	Inexistente	Inexistente	Gráfico em forma de degraus
CANADENSE	7 cores, cada uma relacionada com o nível de força policial	7 níveis: 1. Presença policial 2. Comando verbal 3. Mãos livres (Leve) 4. Mãos livres (+severo) 5. Aerosóis 6. Arma de impacto 7. Arma letal	5 níveis: 1. Cooperativo 2. Não cooperativo 3. Resistente 4. Combativo 5. Morte ou lesão grave	Não está presente, mas é colocado como observação	Círculos sobrepostos
NASHVILLE	Inexistente	4 níveis: 1. Verbalização 2. Controle de mãos 3. Uso de armas intermed. 4. Uso de arma de fogo	5 níveis: 1. Total submissão 2. Passivo 3. Defensivo 4. Agressão ativa 5. Agressão ativa agravada	Inexistente, porém insere obs, sobre fatores e circunstâncias que influenciam a avaliação do uso da força	Eixo de Coordenadas (x,y)
PHOENIX	Inexistente	7 níveis: 1. Ausência de força 2. Presença policial 3. Comando verbal 4. Controle de imobilizações 5. Agentes químicos 6. Táticas e armas 7. Arma de fogo / força letal	7 níveis: 1. Ausência de resistência 2. Intimidação psicológica 3. Não submisso 4. Resistência passiva 5. Resistência defensiva 6. Atitude agressiva 7. Arma de fogo (letal)	Inexistente	Tabela com duas colunas

Em essência, os modelos estudados são semelhantes entre si. Eles relacionam o uso da força policial à atitude demonstrada pelo suspeito. Alguns modelos como o “FLETC” e o “GILLESPIE”, colocam uma avaliação de risco como parte integrante do gráfico e outros não. Dos modelos estudados, **três são interessantes para serem utilizados pela polícia brasileira**, por terem um conteúdo mais completo e reproduzirem bem a realidade operacional da polícia: **modelos “FLETC”, “GILLESPIE” e “CANADENSE”**.

A adoção de um modelo pela polícia é perfeitamente viável. Servirá para orientar os policiais em seu dia-a-dia operacional, dando-lhe um parâmetro mais perceptivo sobre quando, onde, como e porque fazer o uso da força. Além do mais, uma vez utilizada a força, fornece um bom fundamento para a avaliação e acompanhamento do processo por parte da organização policial, facilitando o planejamento, treinamento, supervisão e a revisão sobre o assunto.

-> o Canadense é o mais completo;
-> o Brasil adotou o FLETC, contudo, o nosso considera a presença como um nível de força em vez do FLETC original.

MODELO DE USO DA FORÇA UTILIZADO PELAS POLÍCIAS BASILEIRAS



O modelo apresentado é um gráfico em forma de trapézio com degraus sem eis níveis, representados por cores. De um lado (esquerdo) há a percepção do policial em relação à atitude do suspeito. Do outro lado (direito) as respostas (reação) de forças possíveis em relação à atitude do suspeito.²

A seta, que é dupla, descreve o processo de avaliação e seleção de alternativas. De acordo com a atitude do suspeito, haverá uma reação do policial, na respectiva camada. Os níveis são crescentes de baixo para cima.

Relembrando que o uso efetivo da força depende da compreensão sobre as relações de causa e efeito entre o policial e o suspeito, gerando uma avaliação prática e conseqüente resposta. Observando as ações do suspeito dentro de um contexto de confrontação, o policial escolhe o nível mais adequado de força a ser usado, ou não. Na prática, sua resposta como policial será orientada pelo procedimento do suspeito. Ele decide o que quer de você, e, com suas próprias ações ou pelo modo como se comporta, esse suspeito justificará a utilização de certo nível de força pela polícia. Você deve empregar apenas a força necessária para controlá-lo.

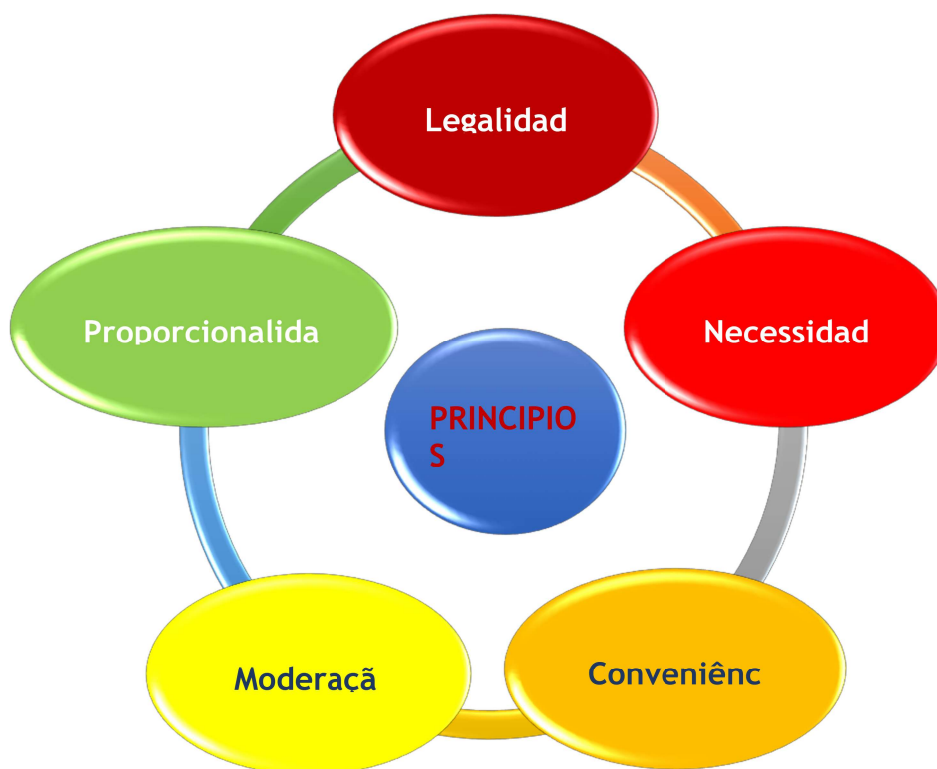
Da base para o topo, cada nível representa um aumento na intensidade de força. Isto é, a escala se move daquelas opções que são mais reversíveis para aquelas que são menos reversíveis; daquelas que oferecem menor certeza de

controle, para aquelas que oferecem maior certeza. Assim, quanto mais você sobe na escala de nível, maior será a necessidade de se justificar posteriormente.

Uma vez que existam resistência e agressões em variadas formas e graus de intensidade, o policial terá que adequar sua reação à intensidade da agressão, estabelecendo formas de comandar e direcionar o suspeito provendo seu controle. Em contato com um suspeito que está atentando contra sua vida, é claro que você não terá que progredir nível por nível sua escala de força até você alcançar alguma forma de fazê-lo parar. O ideal é que você fale antes e use a força somente se sua habilidade de negociar falhar. Existem, entretanto, circunstâncias em que você poderá dizer nada além de “Pare!”.

Você pode mentalmente percorrer toda a escala de força em menos de um segundo e escolher a resposta que lhe parece mais adequadas ao tipo de ameaça que enfrenta. Se sua manobra falha ou as circunstâncias mudam, você pode aumentar seu poder, ampliando o nível de força de um modo consciente, ao invés de agir com raiva ou medo. Essa avaliação entre as opções para a abordagem ajuda você a manter seu equilíbrio ático.

PRINCÍPIOS ESSENCIAIS DO USO DA FORÇA



Princípio da Legalidade: Os agentes de segurança pública só poderão utilizar a força para a consecução de um objetivo legal e nos estritos limites da lei.

Princípio da Necessidade: Determinado nível de força só pode ser empregado quando níveis de menor intensidade não forem suficientes para atingir os objetivos legais pretendidos.

Princípio da Proporcionalidade: O nível da força utilizado deve sempre ser compatível com a gravidade da ameaça representada pela ação do opositor e com os objetivos pretendidos pelo agente de segurança pública.

Princípio da Conveniência: A força não poderá ser empregada quando, em função do contexto, possa ocasionar danos de maior relevância do que os objetivos legais pretendidos.

Princípio da Moderação: O emprego da força pelos agentes de segurança pública deve sempre que possível, além de proporcional, ser moderado, visando sempre reduzir o emprego da força.

TÉCNICAS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO (TMPO):

É o conjunto de procedimentos empregados em intervenções que demandem o uso da força, através do uso de instrumentos de menor potencial ofensivo, com intenção de preservar vidas e minimizar danos à integridade das pessoas.

TMPO - NÍVEL PRIMÁRIO - VERBALIZAÇÃO

É o uso da comunicação oral com a entonação apropriada e emprego de termos adequados que sejam facilmente compreendidos pelo abordado. As variações das posturas e no tom de voz do policial dependem da atitude da pessoa abordada. A verbalização deve ser empregada em todos os demais níveis de uso de força.

Na técnica policial, o conceito de verbalização diz respeito ao uso da fala e de comandos não verbais que constituem níveis de uso de força, presentes em todas as intervenções policiais.

Para que serve a verbalização?

- Diminuir a possibilidade de resistência e confrontos;
- Reduz o uso da força;
- Uso da fala e de comandos não verbais que constituem níveis de uso de força.

Para que haja eficácia na verbalização policial, ela precisa ser clara e precisa. Para tanto, objetivando a resolução pacífica de conflitos a verbalização deve ser firme, justa e cortês.

Fatores que Influenciam na Comunicação



Elementos da comunicação em relação a postura policial

Elementos da comunicação em relação a postura						
	Postura do Polici				al	
	ENÉRGICO		FIRME		AMENO	
Expressão Verbal						
Voz	Alta		Moderada		Branda	
Fala	Rápida Imperativa	e	Fluente persuasiva	e	Pausada solicita colaboração	e
Interpelação	Sentença exclamatória		Frases declarativas		Pedido ou apelo	
Expressão Facial						
Olhos/Olhar	Determinado Repreensivo	e	Firme Confiante	e	Ameno Pacífico	e
Músculos faciais	Tensos (contraídos)		Normais		Relaxados	

TMPO – NÍVEL SECUNDÁRIO

a) Controles de contato: É o emprego de técnicas de defesa pessoal, aplicadas no abordado resistente passivo. Técnicas de mãos livres poderão ser utilizadas.

b) Controle físico: É o emprego das técnicas de defesa pessoal policial, com um maior potencial de submissão para fazer com que o abordado resistente ativo (agressivo) seja controlado, sem o emprego de instrumentos. Visa sua imobilização e condução, evitando, sempre que possível, que resulte lesões do uso de força.

c) Controle com instrumentos de menor potencial ofensivo (IMPO): É o emprego de instrumentos de menor potencial ofensivo - IMPO, para controlar o abordado resistente ativo (agressivo). Visa sua imobilização e condução, evitando, sempre que possível, que resulte lesões do uso de força. Neste nível, o policial recorrerá aos instrumentos disponíveis, tais como: bastão tonfa, gás/agentes químicos, algemas, elastômeros (munições de impacto controlado), "TASER" ou "SPARK" (armas de impulso elétrico), entre outros, como fim de anular ou controlar o nível de resistência.

d) Uso dissuasivo de armas de fogo: Trata-se de opções de posicionamento que o policial poderá adotar com sua arma para criar um efeito intimidativo no abordado e, ao mesmo tempo, estar em condições de dar uma resposta rápida, caso necessário, sem, contudo dispará-la. As posições adotadas implicam em percepções diferentes pelo abordado quanto ao nível de força utilizado pelo policial.

A ostensividade da arma de fogo tem um reflexo sobre o abordado que pode ter sua ação cessada pelo seu impacto psicológico que a arma provoca. Exemplo: localizar, empunhar e apontar a arma de fogo. É uma demonstração direta de força que tem forte efeito no controle do abordado e ao mesmo tempo propicia ao policial, condições de repelir agressões contra a própria segurança.

TMPO – NÍVEL TERCIÁRIO – FORÇA POTENCIALMENTE LETAL

Consiste no disparo de arma de fogo efetuado pelo policial contra um agressor, devendo somente ocorrer em situações extremas, que envolvam risco iminente de morte ou lesões graves, com o objetivo imediato de fazer cessar a ameaça.

Consiste na aplicação de técnicas de defesa pessoal policial, com ou sem uso de equipamentos, direcionados a regiões vitais do corpo do agressor. Deverão somente ser empregados em situações extremas que envolvam risco iminente de morte ou lesões graves, com o objetivo imediato de fazer cessar a ameaça.

INSTRUMENTOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO (IMPO)

Conjunto de armas, munições e equipamentos desenvolvidos com a finalidade de preservar vidas e minimizar danos à integridade das pessoas. São instrumentos desenvolvidos primariamente para incapacitar pessoal ou material enquanto minimizam fatalidades, danos permanentes a pessoa, se dividem em Armas de Menor Potencial Ofensivo (AMPO), Munições de Menor Potencial Ofensivo (MuMPO) e Equipamentos de Menor Potencial Ofensivo (EMPO).

ARMAS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO (AMPO): são armas projetadas e/ou empregadas, especificamente, com a finalidade de conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas, preservando vidas e minimizando danos à sua integridade.

MUNIÇÕES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO (MuMPO): são munições projetadas e empregadas, especificamente, para conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas, preservando vidas e minimizando danos a integridade das pessoas envolvidas.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO: é todo dispositivo ou produto, de uso individual (EPI) ou coletivo (EPC) destinado a redução de riscos à integridade física ou à vida dos agentes de segurança pública.

Colete Balístico



Capacetes



Escudos



Máscara Contra Gases



Perneiras



Luvas e bala clavas



EQUIPAMENTOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO (EMPO): são todos os artefatos, excluindo armas e munições, desenvolvidos e empregados com a finalidade de conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas, para preservar vidas e minimizar danos à sua integridade.

Classificação dos EMPO

Quanto ao alvo:

- 1- Anti-pessoais: São armas usadas diretamente contra pessoas, no intuito de evitar fugas, agressões, ou forçá-las a tomar certas atitudes, como desocupar um local.
- 2- Anti-materiais: São as usadas contra veículos e instalações com objetivo de paralisar sua atividade.

Quanto a Tecnologia:

- 1- Físicas: São as que funcionam por meio de impacto cinético ou restrição física.
- 2- Químicas: Operam por meio de reação química, causando efeitos tóxicos, fumígenos ou de aderência.

3- Energia Dirigida: Funcionam por meio da aplicação de energia eletromagnética ou acústica.

4- Biológicas: Para emprego policial, os principais serão os sistemas vivos.

5- Impacto Psicológico: Influenciam o raciocínio e a tomada de decisão do oponente.

Quanto ao Emprego Tático:

1- Incapacitantes: Atuam diretamente no sistema nervoso, causando reações do organismo, como confusões mental e desordem muscular.

2- Debilitantes: Se baseiam principalmente na dor, no desconforto ou na inquietação, reduzindo a capacidade combativa/operativa do oponente.

3- De Proteção: Usado para a proteção da vida dos agentes da lei, visando dar-lhes maior tranquilidade para usar as técnicas menos letais aos abordados.

Equipamentos destinados à defesa do policial

Bastões Policiais



Espargidores de agentes químicos



Projeto cal. 12 para cartuchos de munição química



Projeto para munição cal. 12 tipo tonfa



Lançadores 38.1mm ou 40mm



Equipamentos de iluminação



Granadas Explosivas (indoor ou outdoor) e Fulmígenas



Arma Elétrica



ESPARGIDORES DE PIMENTA E LACRIMOGENIO

Atualmente na PMPE são utilizados dois tipos de agentes químicos: O Agente de Pimenta (OC) e o Lacrimogênio (CS). São utilizados geralmente no controle de distúrbios e combate à criminalidade.

PIMENTA (OC)

Tem como componente químico o oleorresina de capsaicina (OC). A ação do OC é imediata, provocando o fechamento involuntário dos olhos e intensa sensação de queimadura nos olhos, boca, nariz e garganta. Os sprays contêm uma solução de pimenta (OC) pressurizada com micropartículas em suspensão que, ao atingirem a face do agressor, provocam sua incapacitação imediata.

O spray de pimenta (OC) deve ser acionado diretamente contra a face do agressor. Bastam um ou dois jatos de 0,5 a 1 segundo para incapacitar o agressor imediatamente. No controle de distúrbios, sua ação irritante das mucosas provoca a dispersão das pessoas afetadas, sem a necessidade de emprego de força física. Os efeitos do OC geralmente duram em torno de 40 minutos e podem ser minimizados lavando com água em abundância e sabão neutro a região atingida.

Os Sprays de Pimenta possuem Cinco anos de validade, desde que armazenado na embalagem original, em local fresco, seco e arejado, distante de paredes, teto e chão e ao abrigo da luz solar.

São apresentados em diversos tamanhos:

GL - 108 (MAX/MED/MINI)

Direcionamento



GL – 108 MAX

Peso Líquido: 450g

Altura: 262mm

Diâmetro: 66mm

Alcance: 5m



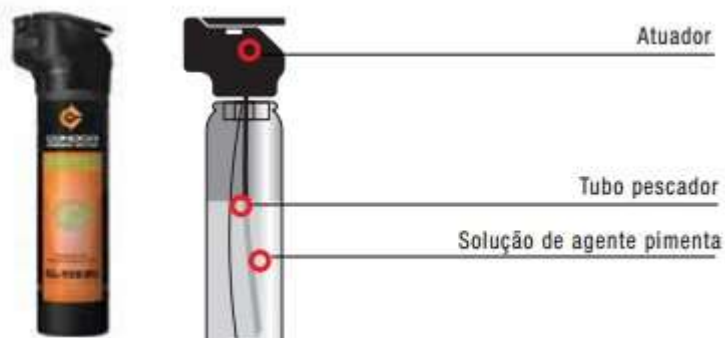
GL – 108 MED

Peso Líquido 125g

Altura: 150mm

Diâmetro: 45mm

Alcance: 2m



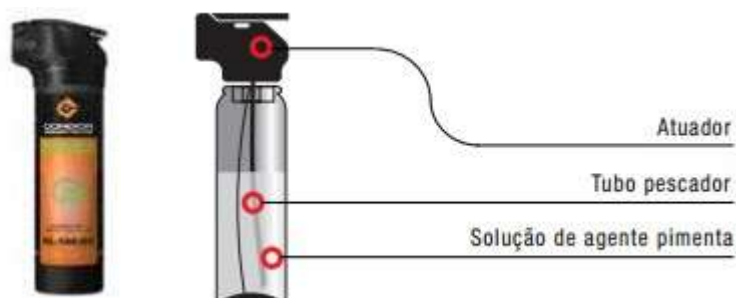
GL – 108 MINI

Peso Líquido 65g

Altura: 124mm

Diâmetro: 38mm

Alcance: 2m

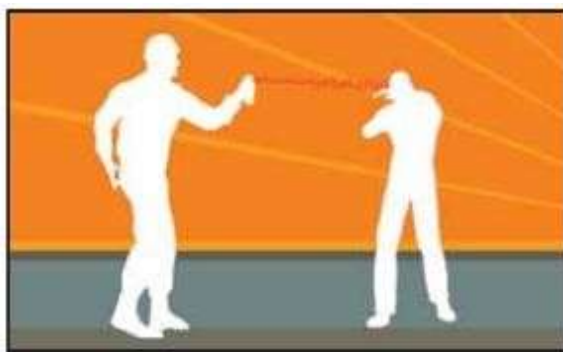


GL – 108/E (ESPUMA) - (MAX/MED/MINI)

A linha de sprays de pimenta na versão espuma, foi desenvolvida objetivando atender a operações onde se deseja incapacitar pessoas de forma direcionada, sem contaminar o ambiente e as demais pessoas presentes no local.

O espargimento do agente pimenta na forma de espuma direcionada e não em dispersão cônica como nos sprays tradicionais, concentra seus efeitos na ardência sobre a pele e fechamento involuntário dos olhos. A irritação das vias respiratórias é consideravelmente menor, o que possibilita sua utilização em ambientes fechados, especialmente em locais nos quais a contaminação de pessoas não envolvidas seja altamente indesejável.

Direcionamento



GL – 108/E MAX

Peso Líquido: 450g

Altura: 262mm

Diâmetro: 66mm

Alcance: 5m



GL – 108/E MED

Peso Líquido 125g

Altura: 150mm

Diâmetro: 45mm

Alcance: 2m



GL – 108/E MINI

Peso Líquido 65g

Altura: 124mm

Diâmetro: 38mm

Alcance: 2m



LACRIMOGÊNIO (CS)

Tem como componente químico o ortoclorobenzilmalononitrila ($C_{10}H_5ClN_2$). A ação do CS ocorre em poucos segundos, provocando lacrimejamento intenso, espirros e irritação da pele, das mucosas e do sistema respiratório.

O spray lacrimogênio (CS) deve ser acionado diretamente contra a face do agressor. Bastam um ou dois jatos de 0,5 a 1 segundo para incapacitar o agressor. No controle de distúrbios, sua ação irritante das mucosas provoca a dispersão das pessoas afetadas, sem a necessidade de emprego de força física. Os efeitos do CS geralmente duram em torno de 10 minutos e podem ser minimizados lavando com água em abundância e sabão neutro a região atingida.

São apresentados em diversos tamanhos:

GL – 108/CS (LACRIMOGÊNIO) - (MAX/MED/MINI)

Direcionamento



GL – 108/CS MAX

Peso Líquido: 450g

Altura: 262mm

Diâmetro: 66mm

Alcance: 5m



GL – 108/CS MED

Peso Líquido 125g

Altura: 150mm

Diâmetro: 45mm

Alcance: 2m



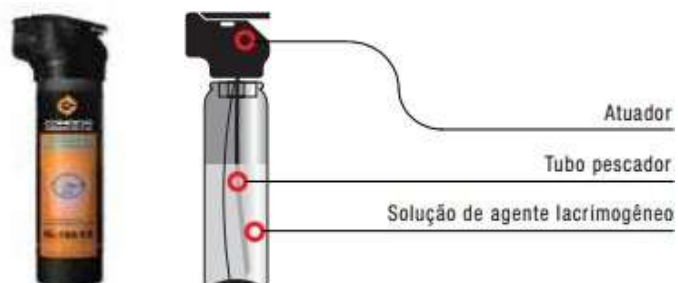
GL – 108/CS MINI

Peso Líquido 65g

Altura: 124mm

Diâmetro: 38mm

Alcance: 2m



ARMA ELÉTRICA (DISPOSITIVO ELÉTRICO INCAPACITANTE)

PARTE GERAL SOBRE ARMAS ELETRICAS

REGRAS BÁSICAS DE SEGURANÇA (SALA DE AULA)

- As Armas Elétricas, carregadas com um cartucho não devem ser apontadas para pessoa alguma, a não ser que você deseje atingi-la com um disparo.
- Os cartuchos das Armas Elétricas devem sempre permanecer fora da arma e, mesmo assim, apontado para um local seguro.
- Mesmo estando fora da arma, o cartucho das Armas Elétricas não deve ser apontado para você nem para outra pessoa.
- Mantenha o dedo fora do gatilho das Armas Elétricas, assim como em qualquer outra arma.
- Você é o responsável pelo manuseio das Armas Elétricas;
- Armas Elétricas e seus cartuchos pela legislação de Produtos Controlados (R-105, Art 3º, XV do Decreto 3.665/2000) são **considerados respectivamente armas e munições**.
- Com exceção do momento do disparo, tanto o porte da Arma Elétrica, como a inserção do cartucho, quanto às operações rotineiras de teste de centelha, carga da bateria e etc., devem ser executadas com as Armas Elétricas apontado para o solo ou para uma estrutura inerte (parede, ou preferencialmente o teto).
- Nunca coloque a mão na frente da arma, especialmente, quando esta estiver com um cartucho ou mesmo no procedimento de inserção e, ou, remoção do Cartucho.
- A mira Laser pode causar dano ocular se direcionada para os olhos por um determinado período de tempo. Logo, NUNCA aponte Armas Elétricas para os olhos de pessoa alguma, mesmo por uma fração de segundo!
- Dardos disparados nos olhos irão causar sérios danos, podendo, inclusive, ocasionar a perda total da visão!

Segurança dos Cartuchos

Os cartuchos são deflagrados por descarga elétrica.

Um disparo acidental pode ocorrer se o cartucho entrar em contato com eletricidade estática.

Não coloque as mãos na frente dos cartuchos.

Não aponte os cartuchos para você mesmo ou outra pessoa.

CLASSIFICAÇÃO LEGAL

Todas as armas e os cartuchos das Armas Elétricas são produtos controlados, e estão classificados (agosto de 2008) no Anexo I da R-105 (Legislação de Produtos Controlados).

Logo, todos os atos de comércio relacionados aos produtos classificados como Armas Elétricas devem ser analisados, avaliados, autorizados, acompanhados, anuídos, fiscalizados, vistoriados e conferidos pelo Departamento de Fiscalização de Produtos Controlados (EB – MD) que, inclusive, registra o nº de série de cada dispositivo elétrico e dos respectivos cartuchos.

Vale à pena abrir parênteses para lembrar que “aparelhos de choque elétrico”, mesmo os de altíssima voltagem (no mercado há até modelos de um milhão e meio de volts) não são produtos controlados...

A arma modelo M26 TASER é um dispositivo que emite ondas elétricas (em forma de onda semelhante à emitida pelo cérebro humano), logo, interfere na comunicação do cérebro com os músculos e, evidentemente, é capaz de paralisar uma pessoa.

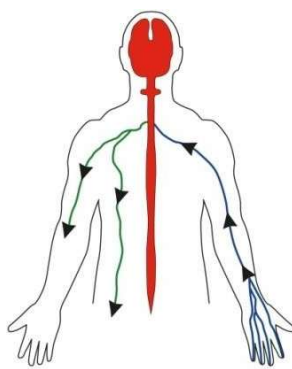
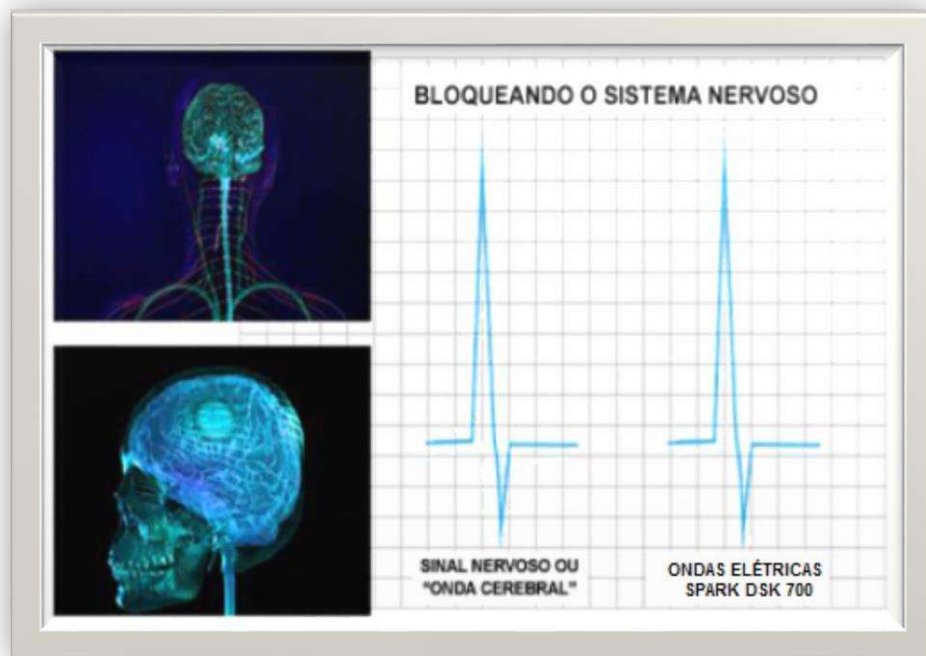
VISÃO GERAL DA TECNOLOGIA DAS ARMAS ELÉTRICAS

As Armas Elétricas (AE) são “Dispositivos de Pressão por Ação de Gás Comprimido”, mas também podem ser denominadas como Dispositivo de Condução de Energia; Dispositivo Paralisante; e até, por uma denominação tecnicamente incorreta, de *Arma de Choque ou Pistolas*.

As AE são mais uma opção de tecnologia que chegou para preencher, nos Órgãos de Segurança e Defesa onde foi implantada, uma lacuna existente no escalonamento da força e, conseqüentemente, o emprego de armas de fogo foi significativamente reduzido e milhares de mortes foram evitadas.

O sistema nervoso humano se comunica através de impulsos elétricos.

AE usa tecnologia semelhante ao impulso elétrico gerado pelo cérebro que causa a estimulação dos nervos no objetivo de controlar os músculos e, assim, os movimentos do corpo.



Sistema Nervoso Central
(cérebro e coluna espinhal) - Centro de comando e processamento de informações para a tomada de decisões.

Sistema Nervoso Sensorial
Nervos que transportam informações do corpo (temperatura, tato, etc.) para o cérebro.

Sistema Nervoso Motor
Nervos que transportam comandos do cérebro até os músculos para controlar os movimentos do corpo.

APARELHOS DE CHOQUE X ARMA ELÉTRICA

- Aparelhos de Choque Elétrico – Agem no Sistema Nervoso Sensorial, causando dor. Pessoas muito fortes, ou sob o efeito de drogas e, ou, álcool, podem ser imunes aos aparelhos de choque elétrico.
- Armas Elétricas - Age no Sistema Nervoso Sensorial e, também, no Sistema Nervoso Motor. Paralisando e derrubando IMEDIATAMENTE (sem ser disparo queima-roupa) qualquer pessoa, não importando quão forte, treinada, ou mesmo drogada ou embriagada, esta esteja.

CONCLUSÃO

- Todos os aparelhos de choque elétrico atuam no sistema nervoso sensorial, ou seja, provocam dor no objetivo de gerar a incapacitação! Como todos sabem, a dor pode ser superada por indivíduos fortes, focados ou sob o efeito de drogas ou álcool.
- A tecnologia dos dispositivos de AE não se baseia na dor para gerar a incapacitação, mas, sim, INM (Incapacitação Neuro Muscular).
- Os dispositivos de AE emitem impulsos elétricos com a mesma forma de onda das ondas cerebrais. Quando o corpo humano recebe estes impulsos elétricos de uma fonte externa (Armas Elétricas), a área do corpo atingida “interpreta” os impulsos como se estes fossem “comandos” do cérebro. Ocorre que os impulsos elétricos emitidos pela não portam comandos – são apenas impulsos – e, assim, a AE “engana” o corpo humano que, durante o período de cada disparo, não recebe os “comandos” do cérebro.

FORÇA, ARCO VOLTAICO, TAXA E DURAÇÃO DO PULSO E TEMPO DE CICLO

- Força (Potência) empregada em contato: 2,25Watts;
- Pico Máximo do Arco Voltaico: 50.000Volts;
- Taxa de Pulso: 18Hz;
- Duração do Pulso: 35µs;
- Tempo de duração do ciclo: 5s.

MITO: ALTA VOLTAGEM É PERIGOSA



- Gerador Van De Graaff 1-20 milhões de volts (imagem ao lado).
- Descarga estática – Maçaneta de porta: 30.000volts.

ARMAS ELÉTRICAS emite

Pico: 50.000 V (circuito aberto)

Mãe e filha experimentando 1.000.000 (um milhão) de volts em um gerador Van De Graaff no Museu de Ciência.

ELÉTRICO: CORRENTE (AMPERES)

- TASER M26 - Corrente (amperagem) média: **0,0036A**
- SPARRK DSK700 - Corrente (amperagem) média: **0,0028 A**

COMPARATIVO

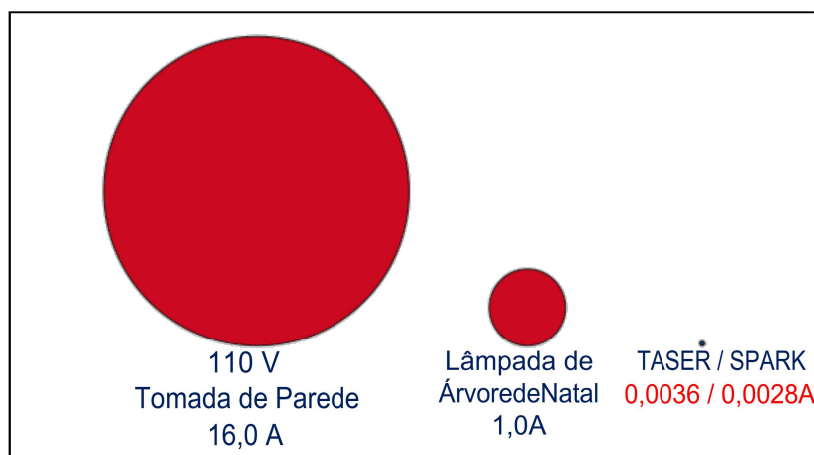
Se você é atingido por um choque na tomada de parede comum (110 V)=16,0 Amperes.

Se você é atingido por um choque na mini-lâmpada de árvore de Natal = 1,0Ampere.

Se você é atingido por um disparo da arma:

TASER = 0,0036A
SPARK = 0,0028Ampere

As armas elétricas emitem:



“ALTA VOLTAGEM e BAIXA AMPERAGEM”

Alta Voltagem + Baixa Amperagem = Segurança e Eficiência.

- A eletricidade deve ser capaz de fluir entre os dardos (ou eletrodos).
- A eletricidade segue o padrão (caminho) de menor resistência entre os dardos.
- Quanto maior for a abertura entre os dardos, maior será a eficiência.
- A eletricidade não passará para a pessoa que entrar em contato com o alvo, a não ser que este toque entre os dardos ou diretamente neles.
- A eletricidade penetra através de roupas e alguns materiais balísticos.
- A exposição à água não causará eletrocussão ou aumentará a carga no alvo.

EFEITOS

O disparo da Arma Elétrica gera **INM (Incapacitação Neuro Muscular)**.

O disparo do TASER ocasiona quebra e contração muscular. O efeito da Arma elétrica nos músculos é extremamente semelhante ao de uma atividade esportiva, como levantamento de peso ou artes marciais. Os riscos de danos por esforço físico, apesar de baixos, não são zero!

ROTINA: TESTE DE CENTELHA

Faça o teste de força e centelha diariamente e sempre que substituir as pilhas ou baterias. Esta rotina assegura que a AE está operacional (pronto para uso).

Para fazer o teste de centelha:

- Desligue a arma (caso receba ligada).
- Remova o cartucho.
- Ligue a arma (chave liga/desliga).
- Faça, então, o teste de centelha por um segundo e “ouça” o ritmo de pulsos. Interrompa este disparo de um segundo desligando a arma.
- Mantenha a chave desligada (SEGURO).
- Se necessário, recoloque o cartucho (POP a ser seguido pela Instituição).

Importante: A vossa Instituição é quem irá estabelecer se o teste de centelha será adotado como um procedimento rotineiro.

ARMA ELÉTRICA: CUIDADOS - INTERFERÊNCIA ELETRO-ELETRÔNICA

Todos aqui sabemos que equipamentos eletrônicos podem interferir no funcionamento de outros equipamentos eletrônicos, desde que estejam muito próximos uns dos outros. Isso normalmente ocorre por meio das antenas dos equipamentos transmissores de áudio e, ou, vídeo de maior potência – exemplo: rádios comunicadores.

As Armas Elétricas são equipamentos eletrônicos e, muito embora a possibilidade não seja alta, também podem sofrer interferência de outros equipamentos eletrônicos, sobretudo os transmissores posicionados muito próximos – mais uma vez o exemplo: rádios comunicadores.

IMPORTÂNCIA DA AUDITORIA

Auditoria é, sem qualquer sombra de dúvida, um aspecto vital e importantíssimo. Para abordá-lo, é necessário lembrar que as pessoas (sejam

policiais ou não) fazem uso abusivo das armas de fogo, ou seja, já utilizam abusivamente as armas construídas para o objetivo de matar.

Assim, é evidente que a possibilidade de uso abusivo será infinitamente maior em se tratando das armas de menor potencial ofensivo.

Isto posto, no interesse da Entidade Pública e, principalmente, no interesse da sociedade, é absoluta e literalmente indispensável que os dispositivos elétricos possam ser auditadas, inclusive, no que diz respeito aos disparos com os cartuchos, afinal, os dardos dos cartuchos, quando deflagrados, ao contrário da munição das armas de fogo, não possuem marcações do percutor, do extrator ou das raia do cano. Logo, para efeito de auditoria, cada arma elétrica armazena os dados (data, hora, minuto e segundo) referentes aos últimos disparos.

AUDITORIA - DATAKIT - PODER DO AUDITOR

Ao encerrarmos este tópico, salientamos que os dispositivos elétricos não permitem que os dados armazenados na memória interna, referentes aos últimos disparos, sejam alterados durante os procedimentos de auditoria.

O auditor terá amplo e total acesso aos dados, mas não poderá alterá-los ou apagá-los. Assim sendo, a AE viabiliza a auditoria e, ao mesmo tempo, preserva a verdade dos fatos e a pessoa do auditor.

FIAÇÃO DOS CARTUCHOS

As Armas Elétricas deflagram um cartucho que é inserido na respectiva arma. O cartucho contém dois dardos. Quando deflagrado, o cartucho permanece acoplado na arma e os dois dardos são lançados em direção ao alvo. Estes dois dardos ficam permanentemente conectados ao cartucho através de uma fiação composta por dois fios (um para cada dardo). A energia do dispositivo elétrico é transmitida através dessa fiação até os dardos que atingem o corpo do suspeito.

Afiação é, portanto, um componente vital. Depende diretamente da segurança da fiação:

a) o controle do policial em relação ao suspeito;

- b) a possibilidade do suspeito arrancar a arma do policial;
- c) a possibilidade do policial que atira, bem como outros policiais e terceiros presentes no cenário do disparo, serem involuntariamente “atingidos” pela energia da arma.

Para atender as exigências inerentes às operações policiais, a fiação dos cartuchos dos dispositivos elétricos:

- a) é confeccionada em aço, para evitar a oxidação e otimizar a condução de eletricidade;
- b) é suficientemente resistente para não partir no limite de alcance dos dardos, ou seja, caso os dardos não acertem o alvo e a fiação for esticada;
- c) não é tão resistente a ponto de não partir, caso a pessoa tente puxar a fiação no objetivo de arrancar a arma da mão do policial. Se isso ocorrer, a fiação foi especificamente projetada para partir;
- d) é integralmente recoberta por material isolante, para impedir que uma pessoa seja atingida pela energia da arma ao entrar em contacto com a fiação.

QUEBRA DA FIAÇÃO DOS CARTUCHOS

Sabemos que a fiação dos Cartuchos das Armas Elétricas são confeccionadas em aço com cobertura isolante, logo, o contato com a fiação durante o disparo não irá afetar o policial ou terceiros.

Sabemos que a fiação pode quebrar facilmente se pisada ou puxada, pois, esta é uma característica indispensável da fiação.

Assim sendo:

- a) O policial, durante o disparo e a consequente contenção do suspeito, deve, dentro do possível, estar atento à integridade da fiação, pois, se esta partir, o suspeito ficará “desconectado”.
- b) Se o suspeito ficar “desconectado” antes de ser contido (algemado), o policial, assim como os membros da equipe, deverão imediatamente avaliar a necessidade de um novo disparo com outro cartucho ou utilizar a Arma Elétrica no modo de arma de contato ou, ainda, avaliar as demais opções de uso da força.

INFLAMABILIDADE

Cuidado!

Os dispositivos elétricos sempre geram centelha elétrica e, evidentemente, podem causar a ignição de todas e quaisquer substâncias, gases ou materiais explosivos e, ou, inflamáveis, não importando se estes estejam no estado sólido, gasoso ou líquido. Lembre-se disso sempre antes de efetuar um disparo!

Lembre-se também que determinados ambientes são altamente explosivos, como, por exemplo, os esgotos que estão saturados de gás metano – inflamável e altamente explosivo! Não dispare Armas Elétricas em ambientes explosivos!

Alguns sprays de pimenta ainda utilizam substâncias inflamáveis, como álcool. Um suspeito atingido por spray de pimenta inflamável, ou qualquer outra substância inflamável, não pode receber um disparo de Arma Elétrica!

TESTE: SPRAY DE PIMENTA / ARMA ELÉTRICA

Por conterem substâncias inflamáveis: álcool, querosene, etc., alguns produtos, especialmente na forma de spray, como: perfumes, desodorantes, agentes de arrefecimento, e dedetização, podem inflamar e gerar chamas quando aplicados em conjunto com a Arma Elétrica. Esteja atento para o fato de que alguns produtos inflamáveis não trazem no rótulo a informação de que são inflamáveis e, em alguns casos, os dizeres do rótulo **não são verdadeiros**.

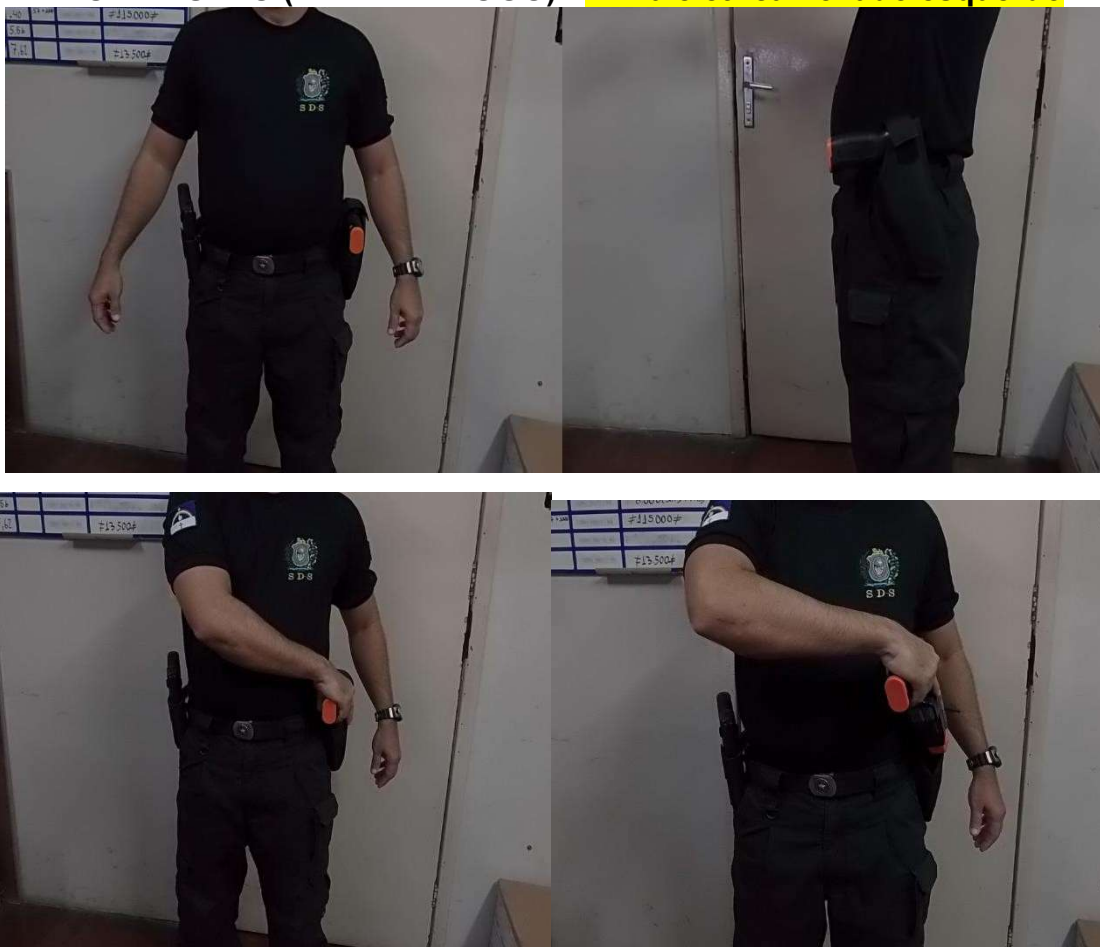


Considerações Táticas

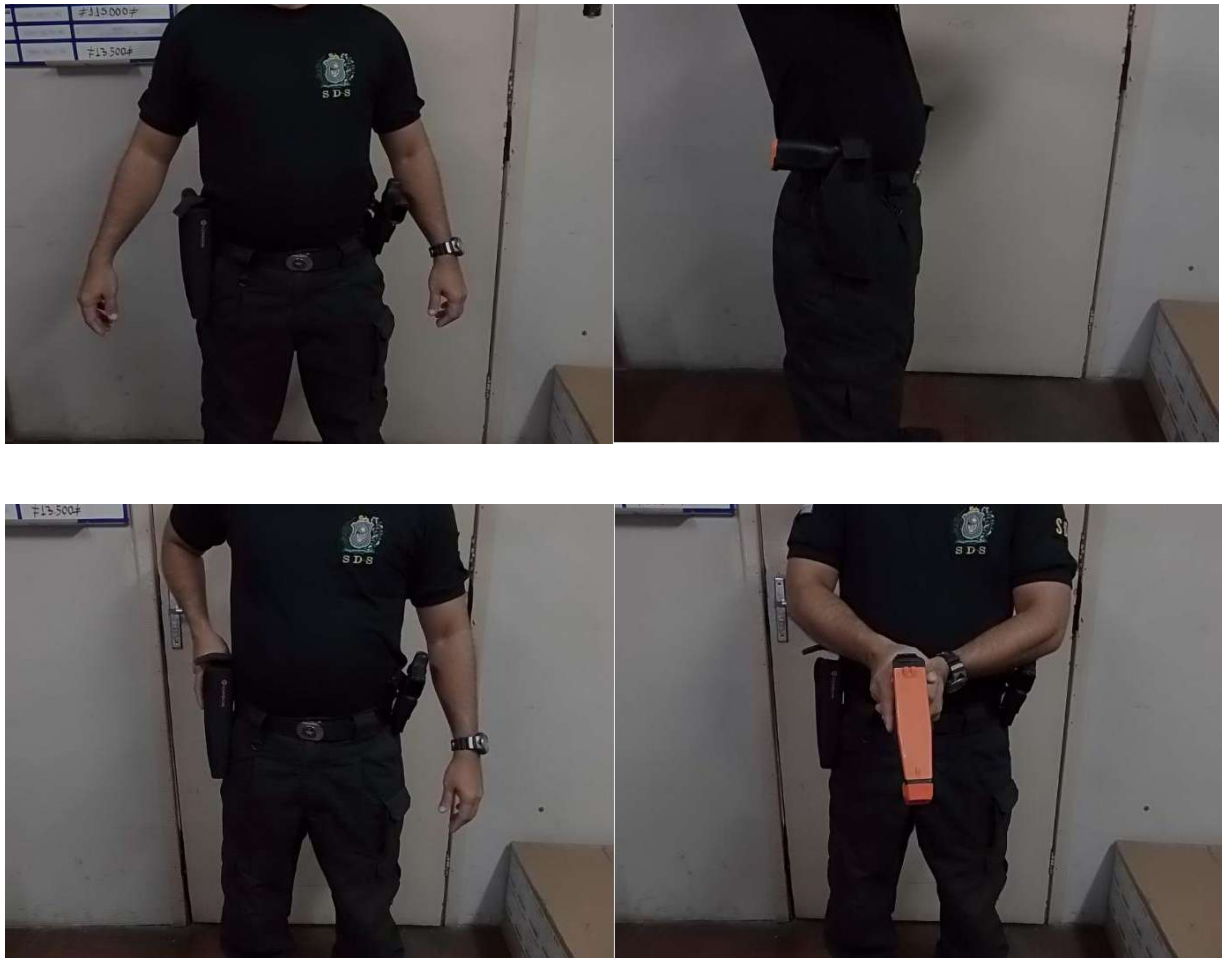
Coldre: prós e contras

Portando a AE no lado não-dominante	Portando o AE no lado dominante
* baixo risco de sacar a arma errada sob estresse	* Retenção da arma letal por ação do suspeito ou terceiro.
* Sacada cruzada na cintura = contato mais rápido com o alvo.	
* Identificação mais rápido de “não-letal” por outros policiais.	* Risco de confusão
* Questões de retenção de arma, dependendo do treinamento.	* 3 incidentes de tiros acidentais por confusão da arma.
ATENÇÃO: Caso não exista, ou estiver desatualizada, sugira ao sua Instituição, a criação/atualização de política própria sobre a Arma Elétrica, englobando também temas como: coldre; cartuchos; forma de sacar; forma de portar; etc.	

OPERADOR DESTRO (ARMA DE FOGO) - **Arma elétrica no lado esquerdo**



OPERADOR SINISTRO (ARMA DE FOGO) - **Arma elétrica no lado direito**



VISADA

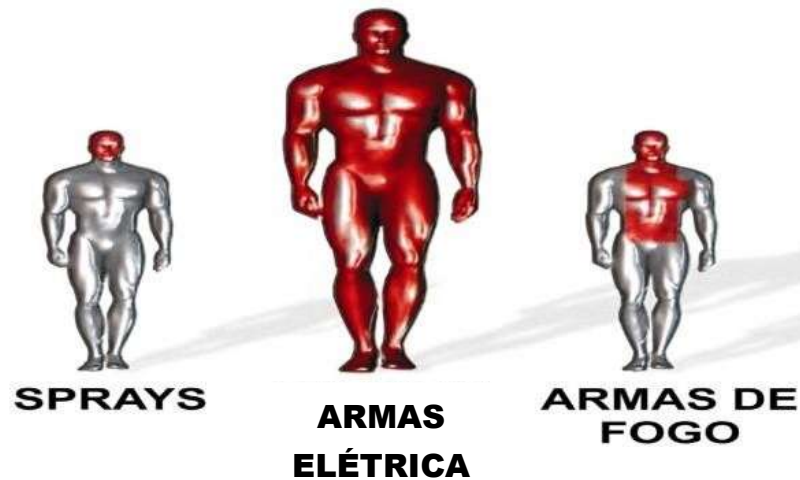
Mirando em um suspeito/agressor: Costas, Tórax ou Pernas.

Observados os alcances e características das trajetórias de cada modelo de cartucho, o Laser aponta, normalmente, para o ponto de impacto do dardo superior.

Em algumas situações a arma deve ser inclinada para os dardos atingirem o alvo.

Muito importante: Para mirar, use alça e massa! Um erro comum dos operadores de Arma Elétrica é desprezar alça e massa devido a presença de mira Laser!

ZONAS EFETIVAS DE ALVO



DISPARO EM SUSPEITO QUE USA ROUPAS ESPESSAS

Procure disparar aonde as roupas tendem a serem mais justas, ou seja, nas costas.

Busque abertura do casaco (caso esse possua).

Na dúvida e estando mais próximo do alvo, aponte nas nádegas para o 2º dardo cair na coxa ou panturrilha (prestar atenção em escolher lado que não tenha objetos no bolso).

COMANDOS VERBAIS + MIRA LASER

Se possível, atinja seu objetivo usando comandos verbais.

Na maioria das vezes, o comando verbal e o ato de exhibir a Arma Elétrica ao suspeito, já é o suficiente para obter obediência.

Algumas Instituições de Segurança permitem que a mira laser seja utilizada em conjunto com os comandos verbais, no objetivo de obter a obediência do suspeito.

SEGURANÇA TÁTICA: SITUAÇÕES DE RISCO

- Suspeito em locais altos (*risco da queda*);
- Operando veículos ou máquinas (*risco de máquinas ou veículos desgovernados*);
- Ambientes inflamáveis ou explosivos (*risco de chamas ou explosão*);
- Pessoas portando produtos inflamáveis ou explosivos;
- Na água (*risco de afogamento*).

SEGURANÇA TÁTICA: ALVOS DE RISCO

- **Jamais dispare nos olhos** (*altíssimo risco de perda definitiva da visão!*);
- Áreas-alvo sensíveis (*garganta e testículos*);
- Visivelmente grávida (*alto risco de dano ao feto em função da queda e contrações musculares*);
- Visivelmente frágeis, enfermos ou idosos (*risco de dano em função da queda aliado à dificuldade natural de recuperação de lesão óssea decorrente da queda*). Avaliar grau de risco que a pessoa está sofrendo ou transmitindo.

DEPENDÊNCIAS DA ARMA ELÉTRICA

Evite a “total dependência da Arma Elétrica.” VERBALIZE!

Considere a possibilidade de ter à disposição, opções letais ou equivalentes, quando possível.

Considere a cobertura e as distâncias táticas para preservar a segurança do policial e de terceiros.

Sempre que possível, tenha pelo menos um policial em cobertura para algemar o suspeito.

REDUNDÂNCIA

Sempre que possível, deve haver um 2º Operador de Arma Elétrica também com um dispositivo elétrico, caso exista falha da 1ª tentativa, o 2º Operador atua. **EM HIPOTESE NENHUMA PODERÁ TER MAIS DE UMA ARMA CONECTADA NO AGRESSOR OU SUICIDA! CASO ISSO, OCORRA UM DOS OPERADORES DEVERÁ DELIGAR A ARMA!**

Tenha sempre um 2º cartucho para reposição imediata.



Em situação em que o Agressor ou Suicida esteja deitado, a Arma Elétrica deverá ser inclinada, com a face lateral da arma paralela ao solo, e SEMPRE ALÇA/MASSA voltada para **cabeça!**

Atenção: Existem especificações de cartuchos em algumas armas. Use a Arma Elétrica específica da sua Habilitação (Ex: TASER M26; TASER X2; SPARKDSK 700...)

Mais uma vez, lembramos:

Avalie o risco inerente ao local da queda do suspeito.

CONTROLAR / ALGEMAR

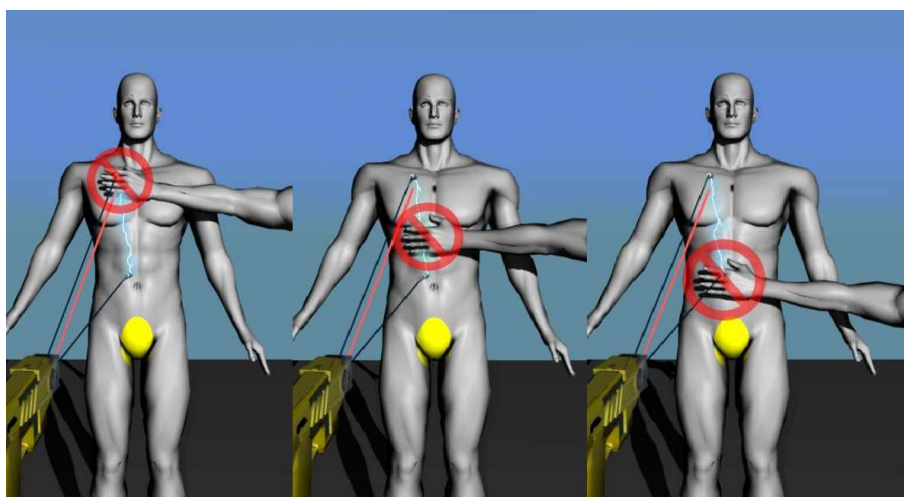
Os encarregados da prisão podem tocar e algemar o suspeito durante o ciclo de disparo da Arma Elétrica (só não podem tocar entre os dardos).

Indivíduos emocionalmente perturbados, focados, drogados, etc., podem não obedecer aos comandos verbais emitidos após o fim do ciclo de disparo da Arma Elétrica.

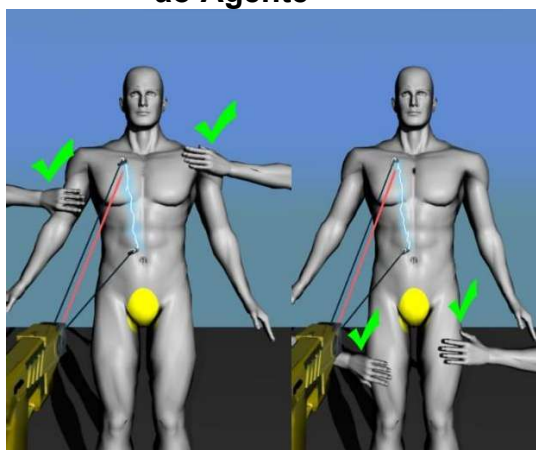
Cada ciclo (disparo) deve ser utilizado como uma "janela de oportunidade" para tentar estabelecer controle/algemação, enquanto o suspeito está sendo afetado pelo respectivo ciclo da Arma Elétrica.

A necessidade de aplicação de vários ciclos pode ser evitada, se houver outros agentes para ajudar no controle / algemação do suspeito.

Não tocar nos dardos ou entre os dardos!



Locais abaixo indicados para controle do suspeito que não transmitem ciclo ao Agente



À noite ou em ambientes de baixa luminosidade o agente por muitas vezes não irá visualizar os dardos, tendo que esperar o fim do ciclo para conter o suspeito. No treinamento prático os operadores são instruídos a desligarem a arma assim que o agente de apoio chega junto da pessoa afetada pelo ciclo, evitando assim descarga desnecessária e/ou acidente no agente caso entre em contato de forma incorreta.

Assim se preserva a integridade de suspeitos e agentes.

Mantenha folga suficiente na fiação.

Mova-se no mesmo sentido do suspeito se este rolar no chão ou se afastar.

Se um dardo soltar-se do suspeito, ou apenas um dardo atingir o suspeito, ou se os dois dardos atingirem pouca massa muscular, o agente deverá considerar uma das seguintes opções:

- Recarregar a Arma Elétrica com um novo cartucho e efetuar um novo disparo; e ou
- Utilizar a Arma Elétrica como arma de contato.

OBSERVE AS REAÇÕES DO SUSPEITO

Nenhuma reação ou nenhuma mudança no comportamento do suspeito pode indicar pouca ou nenhuma conexão, pouca abertura dos dardos ou contato com pouca massa muscular.

Considerações Táticas Sugeridas:

- Recarregue e atire em outra área.
- Utilize como arma de contato com o cartucho ainda na arma. Considere outras opções de força.

ALVO SELETIVO

Ao contrário do spray de pimenta e munições de elastômero (munições de impacto controlado), as Armas Elétricas permitem ao agente a seleção de alvos em qualquer tipo de ambiente, sobretudo, confinados.

Assim sendo, a Arma Elétrica é a arma ideal para ser usado em locais onde a questão da **distância mínima** seja um fator impeditivo para as **munições de**

elastômeros (impacto controlado) e o fator confinamento impeça o uso de spray de pimenta ou lacrimogêneo.

Mesmo em ambientes não-confinados, as Armas Elétricas permitem a seleção de alvo específico e, assim, ao contrário do spray de pimenta ou lacrimogêneos (em forma de spray) que atinge a todos e não gera INM, e da munição de elastômero que, além de não gerar INM, acarreta um nível muito mais alto de risco, a Arma Elétrica é a arma ideal para ser utilizada em qualquer tipo de cenário, com exceção apenas para “ambientes explosivos ou inflamáveis e alvos de risco”.

SUSPEITO DROGADO OU MENTALMENTE PERTUBADO

Os dispositivos elétricos têm sido usados com sucesso para incapacitar indivíduos drogados (diversos tipos de tóxicos) e mentalmente perturbados.

Os dispositivos elétricos funcionam em pessoas sob essas influências porque afeta as funções sensoriais e motoras do sistema nervoso (incapacitação).

Uma vez que o suspeito é controlado/algemado, considere a necessidade de atenção médica para avaliar as condições de saúde do mesmo.

POSSÍVEIS DEFEITOS

Hoje no mundo qualquer equipamento poderá dar defeito.

No caso da arma elétrica, caso efetuado o disparo, o agressor já no chão, a arma apresente problemas de descarga permanente, e caso o sistema de ejeção de cartucho falhe, considere o seguinte procedimento:

- Agressor detido, arma centelhando e com problemas de ejeção do cartucho.



- Procedimentos para não “torrar” o agressor:



1º Pise no fio, o mais rente possível da arma;

2º Levante a arma, esticando o fio até rompê-lo, desta forma o agressor fica desconectado da arma.

3º Outra opção seria retirar o conjunto de baterias (porém é bem mais demorado).

O DISPOSITIVO ELÉTRICO INCAPACITANTE com os Cartuchos ou como Arma de Contato?

Os agentes costumam efetuar mais disparos com o TASER usando os cartuchos do que disparar o dispositivo como “arma de contato” (sem os cartuchos).

Porquê?

- Face à maior abertura dos dardos, o disparo com o cartucho é **multíssimo mais eficiente!**
- O disparo com o cartucho pode ocorrer a uma distância mais segura.
- A ação de contenção do suspeito, normalmente, exige menos ciclos (menos disparos).
- O disparo com o cartucho causa menos abrasão na pele (*queimadura decorrente da centelha elétrica dos eletrodos*).

ARMA ELÉTRICA - COMO ARMA DE CONTATO

Para utilizar o TASER M26 como arma de contato (sem disparar os dardos), retire o cartucho ativo (não deflagrado).

Há uma alta probabilidade de que a utilização do TASER como arma de contato não resulte em INM, afinal, a área do corpo humano atingida, apenas pelos eletrodos, é muito menor.

Senão for eficaz, avalie o local da aplicação da arma de contato, considere um ciclo adicional em um ponto distinto de pressão ou, então, as demais opções de uso da força.

E SE APENAS UM DARDO ATINGIR O ALVO?

Se apenas um dardo atingir o suspeito, a utilização do TASER como arma de contato, ainda com o cartucho deflagrado acoplado, pode ser efetuada.

Os eletrodos do TASER irão funcionar como se fossem o segundo dardo, “fechando” o circuito e causando a INM.

ALERTA: SALTOS DE CENTELHA E ELETRICIDADE ESTÁTICA

Já abordamos estes aspectos anteriormente neste treinamento, mas, é importante repetir os alertas sobre os riscos decorrentes do “salto” de centelha e da eletricidade estática.

Não toque no cartucho durante o ciclo de disparo e mantenha suas mãos longe do cartucho durante o ciclo de disparo.

Obedecendo as normas da sua Instituição, mantenha, tanto quanto possível, os cartuchos que estiver portando, ou transportando, dentro do porta-cartucho, local destinado ao seu transporte seguro.

Um outro cartucho ativo (um cartucho fora da arma) poderá deflagrar nas seguintes situações:

- Se o cartucho estiver a 5 cm, ou menos, da arma enquanto esta dispara;
- Se o cartucho estiver a 5 cm, ou menos, dos dardos enquanto a arma dispara;

- Se o cartucho estiver a 5 cm, ou menos, do corpo do suspeito enquanto este está recebendo um disparo.

O QUE FAZER APÓS A UTILIZAÇÃO DA ARMA ELÉTRICA?

Após o suspeito ser atingido, avalie a necessidade de atenção médica, exatamente como você faria, em qualquer outra situação, caso houvesse empregado um outro método de uso da força.*

Tire fotografias de qualquer lesão eventualmente existente no corpo do suspeito, assim como fotos do local e do cenário do evento.*

Colete o cartucho utilizado, os dardos e confetes, e guarde-os como

evidência.* Adote as medidas de precaução no manejo dos dardos utilizados.*

Identifique as eventuais testemunhas e anote os relatos destas, bem como os respectivos dados de contacto.*

** conforme indicado pelas normas da sua instituição.*

ANIMAIS

Os dispositivos elétricos incapacitantes é sempre uma opção efetiva em situações envolvendo animais agressivos e tem sido eficaz em 92% dos casos (155 incidentes relatados até 06/2007).

Obs.: Os animais atingidos foram dominados, mas recuperaram-se imediatamente. A grande maioria dos animais fugiu imediatamente, arrebatando os fios. Se utilizado em cães, um especialista deve estar de prontidão para colocar a coleira de contenção.

CÃES e EQUINOS POLICIAIS - ADVERTÊNCIA

Se os cães policiais morderem os dardos ou entre os dardos, poderão sentir o efeito da Arma Elétrica.

- Isso pode causar um impacto negativo nos cães policiais, em operações futuras.
- Equinos podem morrer com o choque.

Sugestão: Desenvolver procedimentos e treinamentos para adestradores de cães e operadores de TASER em relação a esta questão.



CAUSAS DA NÃO-EFICÁCIA DO EMPREGO DA ARMA

- Erro, ou acerto de um único dardo.
- Roupas soltas ou muito espessas.
- Poucos nervos ou massa muscular.
- Abertura dos dardos limitada.
- Fios partidos.
- Erro de operação.

PROBLEMAS COM OS CARTUCHOS

Se o cartucho apresentar problemas, mantenha a AE apontada para o alvo, desligue a arma (SEGURA), retire o cartucho defeituoso.

Recarregue com um novo cartucho e aponte novamente para o alvo.

QUESTÕES CLÍNICAS

Testes em animais apresentaram efeitos insignificantes nos batimentos cardíacos e na pressão sanguínea. Os dispositivos elétricos incapacitantes foram aplicado diretamente no peito de animais de teste, sem causar falhas ao coração durante testes realizados na Universidade de Missouri (EUA).

Nenhuma arritmia ocorreu mesmo quando os animais estavam sob o efeito de drogas estimulantes como efedrina (*estimulante do sistema nervoso central, cuja estrutura química deu origem às primeiras anfetaminas sintetizadas*) e Isoproterenol (*bronco dilatador potente*), agentes que causam maior susceptibilidade à estimulações elétricas.

Testes em laboratório utilizando os dispositivos elétricos incapacitantes no abdômen de duas porcas prenhas, não indicaram nenhum efeito nos fetos.

ALERTA: Lembre-se de que em se tratando de seres humanos, face ao risco decorrente da queda, contrações musculares e outras considerações de saúde, JAMAIS DISPARE A ARMA TASER EM MULHERES GRÁVIDAS!

Em mais de 247.000 voluntários humanos, inclusive, criando o “pior cenário”, especialistas em cardiologia constataram 99% de incapacitação instantânea em menos de um segundo, e efeitos insignificantes sobre o ritmo cardíaco e pressão arterial, durante a utilização de dispositivos elétricos incapacitantes, como o SPARK;

Foram também realizados testes específicos em voluntários humanos (52 pessoa

s) que se submeteram a disparos de 15 segundos contínuos ou a três

disparos de cinco segundos com intervalos de 1 segundo entre cada disparo;

Resultados:

- Todos os voluntários continuaram respirando durante os disparos de dispositivos elétricos incapacitantes.
- Mesmo os disparos de 15 segundos contínuos de dispositivos elétricos incapacitantes, simulando o pior cenário – “efeito sanduíche” (transdiafragmático) – não afetaram significativamente, tanto o volume quanto a frequência respiratória dos voluntários.

D. Dawes, MD, J.D. Ho, MD, Academy of Emerg Med. Mar 2007;14(3):197-201.

Quais foram os resultados desta Análise Clínica? O que aconteceu com os 579 voluntários que receberam disparos dos dispositivos elétricos incapacitantes?

A resposta para estas perguntas também consta no próprio laudo da Análise Clínica, e a transcrevemos literalmente no parágrafo abaixo:

“Resultados: Em teste em 579 voluntários saudáveis, ocorreu as seguintes alterações: imediatas: incoordenação neuromuscular (efeito desejável pela arma) completa em 99,60%, parcial em 0,4%; alterações visuais parcial 0,04%; acidentes por queda 0,17%; tonturas, perda de consciência em 0,7%; dor no peito 0%; dispnéia 0%; lesões definitivas direta 0,0%; arritmias à palpação pulso 0,0%, pela exposição pelo Taser foi induzido freqüentemente os seguintes efeitos do dardo: abraso e se

ferimentos em 61% de efeitos elétricos: queimaduras localizadas. “Nenhum dos voluntários após 48 horas reportaram qualquer sinais ou sintomas de alterações cardio vasculares.”

Qual foi a Conclusão desta Análise Clínica? provoca infarto do miocárdio? faz mal ao coração?

A resposta para estas perguntas, mais uma vez, consta no próprio laudo da Análise Clínica, e a transcrevemos literalmente no parágrafo abaixo:

“Conclusões: A aplicação

dos dispositivos elétricos incapacitantes não causaram danos clínicos detectáveis. As teorias de que os dispositivos elétricos incapacitantes induz à morte ou da no miocárdico não são suportados por nossos achados. Avaliação ECG e marcadores bioquímicos estão sendo avaliados logo após a aplicação do mesmo.”

Fonte: 62º Congresso Brasileiro de Cardiologia- São Paulo –SP
Texto original em: [http://congresso.cardiol.br/62/pdf/jornal_08-set07. pdf](http://congresso.cardiol.br/62/pdf/jornal_08-set07.pdf) e
http://www.arquivosonline.com.br/2007/8903/PDF/TL_62_web.pdf

Marca-passos modernos suportam cargas de desfibriladores até 800 (oitocentas) vezes mais potentes do que a carga emitida pelos dispositivos elétricos incapacitantes.

Uma investigação publicada pela revista PEER (*publicação especializada em pesquisas*) mostrou que não existem efeitos negativos dos dispositivos elétricos incapacitantes sobre um marca-passo implantado.

Conclusão: A carga emitida pelos dispositivos elétricos incapacitantes gera INM (Incapacitação Neuromuscular), mas não afeta a integridade funcional de marca-passos ou desfibriladores implantados, mesmo quando os dardos são colocados em “sanduíche” (*um dardo na frente e outro atrás*) sobre o ponto do tórax onde está o gerador. O disparo padrão de 5 segundos dos dispositivos elétricos incapacitantes também não acionou o choque de DCI (Desfibrilador Cardíaco Implantado).

Os Efeitos USUAIS da AE em seres humanos são:

- Queda ao solo;
- Sensação de dor;
- Sensação de estresse (nível alto);
- Grito e, ou, gemido;
- Contração involuntária dos músculos;
- Sensação de formigamento (na região atingida);
- Sensação de tontura (normalmente gerada pela queda);
- Marcas vermelhas na pele (decorrentes da queimadura da centelha elétrica);
- Perfurações na pele causadas pelos dois dardos, com leve sangramento.

Os Efeitos NÃO-USUAIS da AE em seres humanos são:

- Ficar em pé com as pernas paralisadas;
- Sentir leves câimbras(sobretudo na “ batata da perna” em função de rápida contração muscular);
- Sensação de dormência temporária na área atingida;
 - Sentir dores nas articulações;
 - Sensação de estresse (nível altíssimo);
 - Queimaduras na pele (decorrentes da centelha elétrica) que evoluem para "bolhas" antes de cicatrizar.

Os Efeitos RAROS da AE em seres humanos são:

- Não se lembrar de dor alguma;
- Não se lembrar se foi atingido;
- Sensação de estresse (nível extremo);
- Urinação ou defecação em função do nível extremo de estresse.

MARCAS NA PELE

Selecionamos as “piores” imagens de marcas na pele ocasionadas por vários e seguidos disparos de dispositivo elétrico incapacitante na modalidade de arma de contato.



MARCAS NA PELE

EXEMPLO DE PLANO PARA MANEJO DE DARDOS UTILIZADOS

Trate os dardos que penetraram o corpo, como se fossem agulhas contaminadas (use luvas).

Pegue o dardo firmemente e puxe para fora de modo rápido.

Cuidadosamente coloque os dardos utilizados em recipientes para agulhas ou **dentro do próprio cartucho deflagrado**. Mantenha este recipiente contendo os dardos em local seguro, onde ninguém possa acidentalmente tocar nos mesmos.

Avalie a possibilidade de descartá-los ou a obrigação (de natureza legal) de mantê-los armazenados. Seja como for, observe as normas legais de descarte ou armazenamento.

SPARK DSK-700



**BOTÃO DE
LIBERAÇÃO DO
PORTA PILHA**



ELETRODOS



**CARREGADOR
DE BATERIAS**



PORTA PILHA



**CARTUCHO
MSK 106
(6,0 Metros)**



**BATERIAS
RECARREGAVEL
Li-on ICR 17335
3,7 V 650 MAH**



**DISPLAY
INDICADOR
DE ENERGIA**



**CARTUCHO
MSK 108
(8,0 Metros)**



DATA KIT



LANTERNA



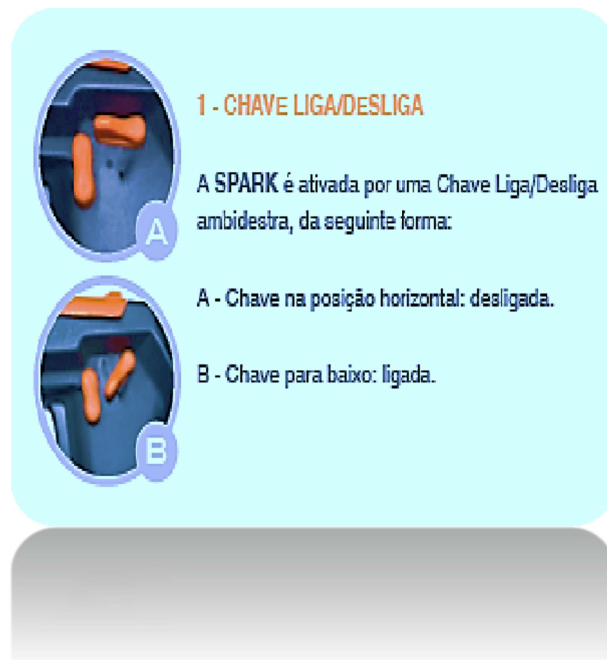
**CHAVE
NEUTRALIZADORA**



**ENTRADA USB
PARA DATA KIT**

CHAVE LIGA/DESLIGA

- Trava de segurança paracima
– (SEGURO)
- Trava de segurança parabaixo
– (ARMADO)
– Ativa a mira laser e o LED
indicador de força



A SPARK DSK 700 utiliza Baterias Recarregáveis de Li-ion(Lithium-ion)

- Quantidade de pilhas no receptáculo da arma: 4 (quatro);
- São apenas recomenda baterias homologadas pela Condor Tecnologias Não-letais Li-ion ICR 17335 3,7V;
- Amperagem mínima recomendada: 650 mAh (**mili Amperes hora** - Sigla que indica a “capacidade de armazenamento” de energia na pilha).
- Taxa de Pulsos por Segundo: 35pulsos por segundo
- Autonomia (com pilhas novas): Aproximadamente 70 ciclos de 5 segundos em temperatura ambiente (fresco e arejado).



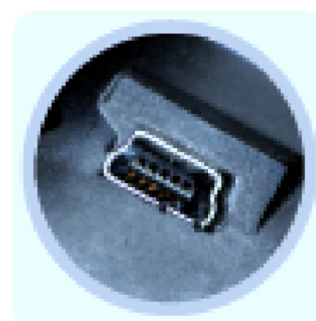
DISPLAY

- O display da SPARK:
 - Indicador de data/hora;
 - Indicador de temperatura interna do dispositivo;
 - Indicador de nível de carga da bateria.
- A Condor recomenda efetuar a substituição e ao recarga das baterias quando elas atingirem 25% de sua carga elétrica efetiva;
- A condor também recomenda que o dispositivo seja utilizado dentro de uma temperatura interna inferior a 80°C e em atingindo esta temperatura que o dispositivo seja desligado até que atinja a temperatura de 35°C.



DATAPORT

- O SPARK grava e armazena, em memória codificada interna, os registros dos disparos efetuados com a arma.
- Para obter esses registros, basta conectar o Datakit na porta USB de dados (Dataport) do SPARK.
- Os registros contêm a data e o horário de cada um dos últimos 1000 disparos.
- O objetivo desses registros é proteger os operadores SPARK contra alegações infundadas de uso indevido.
- Ao encerrarmos este tópico, salientamos que o dispositivo SPARK não permitem que os dados armazenados na memória interna, referentes aos últimos disparos, sejam alterados durante os procedimentos de auditoria.



- O auditor terá amplo e total acesso aos dados, mas não poderá alterá-los ou apagá-los. Assim sendo, o SPARK viabiliza a auditoria e, ao mesmo tempo, preserva a verdade dos fatos e a pessoa do auditor.

CARTUCHOS

Os cartuchos são reversíveis e possibilitam o encaixe em qualquer das duas posições; Os cartuchos da SPARK são munidos de chip de rádio frequencial - REF, com número de série único;

Nunca tente abrir ou modificar um cartucho SPARK, utilize somente cartuchos originais CONDOR. A sua alteração pode causar acidentes, descargas ou mau funcionamento;

Para funcionar adequadamente, o cartucho deve estar íntegro e limpo, em caso de queda, não utilize o cartucho se houver qualquer evidência de detritos ou desprendimento de uma das partes; Cuidado ao lidar com os cartuchos SPARK. Os dardos podem se ativar de forma inesperada, se exposto a choque físico ou eletricidade estática.

Mantenha os cartuchos SPARK longe de descargas eletrostáticas.



**CARTUCHO
MSK 106
(6,0 Metros)**



**CARTUCHO
MSK 108
(8,0 Metros)**

Fiação dos Cartuchos

- OS PARK de flagra um cartucho que é inserido na respectiva arma. O cartucho contém dois dardos. Quando deflagrado, o cartucho permanece acoplado na arma e os dois dardos são lançados em direção ao alvo. Estes dois dardos ficam permanentemente conectados ao cartucho através de uma fiação composta por dois fios (um para cada dardo). A energia do dispositivo SPARK

é transmitida através dessa fiação até os dardos que atingem o corpo do suspeito.

- A fiação é, portanto, um componente vital. Depende diretamente da segurança da fiação:

- a) o controle do policial em relação ao suspeito;
- b) a possibilidade do suspeito arrancar a arma do policial;
- c) a possibilidade do policial que atira, bem como outros policiais e terceiros presentes no cenário do disparo, serem involuntariamente “atingidos” pela energia da arma.

- Para atender as exigências inerentes às operações policiais, a fiação dos cartuchos dos dispositivos SPARK:

- a) é confeccionada em aço, para evitar a oxidação e otimizar a condução de eletricidade;
- b) é suficientemente resistente para não partir no limite de alcance dos dardos, ou seja, caso os dardos não acertem o alvo e a fiação for esticada;
- c) não é tão resistente a ponto de não partir, caso uma pessoa tente puxar a fiação no objetivo de arrancar a arma da mão do policial. Se isso ocorrer, a fiação foi especificamente projetada para partir;
- d) é integralmente recoberta por material isolante, para impedir que uma pessoa seja atingida pela energia da arma ao entrar em contato com a fiação

- Sabemos que a fiação dos Cartuchos TASER é confeccionada em aço com cobertura isolante, logo, o contato com a fiação durante o disparo não irá afetar o policial ou terceiros.
- Sabemos que a fiação pode quebrar facilmente se pisada ou puxada, pois, esta é uma característica indispensável da fiação.
- Assim sendo:

- a) O policial, durante o disparo e a consequente contenção do suspeito, deve, dentro do possível, estar atento à integridade da fiação, pois, se esta partir, o suspeito ficará “desconectado”.
- b) Se o suspeito ficar “desconectado” antes de ser contido (algemado), o policial, assim como os membros da equipe, deverão imediatamente avaliar a necessidade de um novo disparo com outro cartucho ou utilizar o SPARK no modo de arma de contato ou, ainda, avaliar as demais opções de uso da força.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABILITYBR. Disponível em <<http://www.abilitybr.com.br/armas/intro.htm>>. Acesso em 11 de fevereiro de 2009.

BALESTRERI, Ricardo Brisolla. Direitos Humanos: Coisa de Polícia, Edições CAPEC, Gráfica Editora Berthier, Passo Fundo, RS, 2003.

BITTNER, Egon. A Capacidade do uso da força como função nuclear no papel da polícia. Aspectos do trabalho policial. Coleção Polícia e Sociedade 8. São Paulo: EDUSP, 2003.

BETINI, Eduardo M. e DUARTE, Cláudia T.S. Curso de UDF: Uso Diferenciado da Força. – 1 ed. – São Paulo: Ícone, 2013.

BRASIL. Exército Brasileiro. Escola de Instrução Especializada. Seção de Defesa Química Biológica e Nuclear. Manual de agentes químicos. Rio de Janeiro, RJ: 1987.

_____. Ministério da Justiça. Secretaria Nacional de Segurança Pública. Curso de técnicas e tecnologias não letais (EAD). Brasília, DF: 2008.

_____. Ministério da Justiça. Secretaria Nacional de Segurança Pública. Curso do uso progressivo da força (EAD). Brasília, DF: 2008.

_____. Ministério do Trabalho. Programa de Proteção Respiratória. Brasília, DF: 1994.

_____. Ministério da Justiça e Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Guia de Direitos Humanos: conduta ética, técnica e legal para Instituições Policiais Militares. Brasília, 2008.

_____. Ministério da Justiça e Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Portaria Interministerial nº 4.226, de 31 de dezembro de 2010. Estabelece Diretrizes sobre o Uso da Força pelos Agentes de Segurança Pública. Brasília: 2010.

_____. Lei 13.060/2014. Disciplina o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública, em todo o território nacional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13060.htm. Acessado em: 10.01.17.

_____. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em <<http://goo.gl/zaRrL>>. Acesso em; 16 agosto, 2013.

_____. Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. 2009/ Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Ministério da Educação, Ministério da Justiça, UNESCO, 2009.

_____. Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH/3)/Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República – ver. E atual. – Brasília: SDH/PR, 2010.

CONDOR. Tecnologias não letais. Disponível em:
<<http://www.condornaoletal.com.br/>>. Acesso em: 11 de fevereiro de 2009.

DISTRITO FEDERAL. Polícia Militar do Distrito Federal. Apostila de agentes químicos do IV Curso de Operações Químicas do Batalhão de Operações Especiais. Brasília, DF:2006.

_____. Polícia Militar do Distrito Federal. Manual de operações de choque (M-2-PM). Brasília, DF:2005.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Código de Conduta para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei: 1979.

_____. Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei (PBUFAF):1990.

_____. Princípios Orientadores para Aplicação Efetiva do Código de Conduta para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei:1989.

PERNAMBUCO. Decreto 22.114, de 13 de março de 2000. Publicado no SUNOR Nº 009 de 20 de março de 2000.

_____. Curso de Operador Taser M26. SDS/PMPE:2009.